

令和8年度

宅地建物取引士講座

直前答練

第1回 問題

次の注意事項をよく読んでから、始めてください。試験時間は、120分です。
なお、登録講習修了者（5点免除者）の試験時間は110分です（注意事項4参照）。

（注意事項）

1 問題

問題は、1ページから24ページまでの50問です。

試験開始の合図と同時に、ページ数を確認してください。

乱丁や落丁があった場合は、直ちに試験監督員に申し出てください。

2 解答

解答は、解答用紙の「記入上の注意」に従って記入してください。

正解は、各問題とも一つだけです。

二つ以上の解答をしたもの及び判読が困難なものは、正解としません。

3 適用法令

問題の中の法令に関する部分は、令和8年4月1日現在施行されている規定に基づいて出題されています。

4 免除問題

問46～問50は、登録講習修了者の免除問題です。該当者は、これらの問題を解答する必要はありません。

5 成績表（マークシート添削対象の方）

「BかHBの黒鉛筆又はシャープペンシル」以外の筆記用具でマークされたマークシートは採点されません。受講ガイドP9～11もご参照ください。

TAC

【問 1】 行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、保佐人の同意に代わる家庭裁判所の許可については、考慮しないものとする。

- 1 被保佐人が、保佐人の同意を得ないでその所有する建物を売却した場合、当該売買契約は、無効である。
- 2 18歳に達した者が建物の賃貸借契約を有効に締結するには、父母双方がいる場合、少なくとも父母のどちらか一方の同意が必要である。
- 3 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者について、配偶者から補助開始の審判の請求があった場合、家庭裁判所は、その事実が認められるときは、本人の同意がなくてもその審判をすることができる。
- 4 成年後見人は、成年被後見人に代わって、成年被後見人が所有する建物を売却する場合、その建物が成年被後見人の居住の用に供するものであれば、家庭裁判所の許可を得なければならない。

【問 2】 Aが甲土地をBに売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- 1 甲土地はAがCから購入したもので、CからAに対する所有権移転登記がまだ行われていない場合、Bは、所有権移転登記を備えていなくても、Cに対して甲土地の所有権を主張することができる。
- 2 Bが甲土地をDに売却しDが所有権移転登記を備えたが、その後AがBの詐欺を理由にAとB間の売買契約を取り消した場合、DがBの詐欺の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはDに対して甲土地の所有権を主張することができない。
- 3 Bが甲土地をEに売却しEが所有権移転登記を備えたが、その後AがBの強迫を理由にAとB間の売買契約を取り消した場合、EがBの強迫の事実を過失なく知らなかったときは、AはEに対して甲土地の所有権を主張することができない。
- 4 Aが所有者として登記されている甲土地について、Bが登記を信頼してAと売買契約を締結したが、実は甲土地はAの土地ではなく第三者Fの土地であり、Fが債権者の追及を逃れるために売買契約の実態はないのに登記だけAに移していた場合、Bは、無権利者であるAから甲土地を買い受けた以上、Fに対して甲土地の所有権を主張することができない。

〈TAC〉宅建士－直前1・問

【問 3】 AのBに対する貸金債権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 保証人となるべきCが、BのAに対する貸金債務につき保証する旨の意思表示をAに対して書面で行った場合のみならず、口頭で行った場合でも、保証契約は有効に成立する。
- 2 Cが、Bの債務について保証人となっている場合、Cは、自己の保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額をAと約定することができる。
- 3 Cが、Bの債務について保証人となっている場合、Bが債務を承認して時効が更新しても、Cの保証債務の時効の進行には影響しない。
- 4 Cが、Bの債務について連帯保証人となっている場合、AがCに対して連帯保証債務の一部を免除したときは、その部分について、BのAに対する貸金債務は消滅する。

【問 4】 契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 1 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その期間を経過した時における債務の不履行が、一般取引上の社会通念に照らせば軽微なものであったとしても、相手方は、契約の解除をすることができる。
- 2 解除の意思表示は、撤回することができない。
- 3 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
- 4 催告による解除であっても催告によらない解除であっても、債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、契約の解除をすることができない。

【問 5】 AがBの代理人として、B所有の甲土地をCに売却する契約をCと締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- 1 甲土地の売却を代理する権限をBから与えられているAが、Bの名を示さずにCとの間で甲土地について売買契約を締結した場合でも、売主がBであることをCが知っていたときは、Cは、甲土地を取得することができる。
- 2 Aが甲土地の売却を代理する権限をBから与えられている場合、Bが死亡したが、AがBの死亡の事実を知らなかったときは、Aは、Bの代理人として有効に甲土地を売却することができる。
- 3 Aは無権代理人であったが、当該売買契約の締結後に、BがCに対して当該売買契約を追認した場合、別段の意思表示がないときは、Cは、甲土地を取得することができる。
- 4 Aが無権代理人であった場合、Aの行為が表見代理に該当するときでも、Cは、Bに対して所有権移転登記の請求をせずに、Aに対してCの受けた損害を賠償するよう請求できる場合がある。

【問 6】 A所有の甲土地を占有しているB又はCの時効取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- 1 Bが賃借権に基づき甲土地を占有していた場合でも、Aが賃料を請求しないため、Bがこれを支払っていないときは、Bは、その占有が20年を超えれば、時効によって甲土地の所有権を取得することができる。
- 2 賃借権に基づき甲土地を占有していたBが死亡した場合、Bの相続人Cが、借地であることを知らないため、甲土地を相続により取得したと考えてこれを利用していたときでも、Cは、時効によって甲土地の所有権を取得することはない。
- 3 Bが甲土地を時効取得した場合、Bが甲土地の所有権を取得するのは、取得時効が完成した時である。
- 4 Bが所有の意思をもって平穩かつ公然に甲土地を7年間占有したが、その後Bが死亡したため、Cが相続によりその占有を承継し、引き続き13年間所有の意思をもって平穩かつ公然にこれを占有した場合、Cは、時効によって甲土地の所有権を取得することができる。

〈TAC〉宅建士一直前1・問

【問 7】 相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 1 遺産の全部を他人に遺贈する旨の遺言があった場合でも、被相続人の兄弟姉妹は、遺留分を主張することができない。
- 2 相続の開始前に家庭裁判所の許可を受けて遺留分を放棄した者は、これにより相続人としての地位を失う。
- 3 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。)に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
- 4 共同相続人が3人いる場合、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をするためには、3人の同意が必要である。

【問 8】 AがB所有の甲建物について賃貸借契約を締結し、引渡しを受けた場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

- 1 Aが、Bの承諾を得て甲建物をCに転貸した場合、AB間の賃貸借契約がAの債務不履行を理由に解除され、BがCに対して甲建物を返還するよう請求しても、AC間の転貸借契約は終了しない。
- 2 AB間の賃貸借契約期間中に、Bが甲建物をDに譲渡した場合、まだDが所有権移転登記を備えていないときでも、Dは、Aに対して甲建物の所有権を対抗でき、賃貸人たる地位を主張することができる。
- 3 Aの用法違反によって甲建物に損害が生じた場合、Bは、Aに対して、甲建物の返還を受けた時から1年以内に損害賠償を請求しなければならない。
- 4 Aが、Bの承諾を得ないで甲建物をEに転貸した場合、Bに対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときでも、Bは、AB間の賃貸借契約を、無断転貸（民法第612条第2項）を理由に解除することができる。

【問 9】 金銭債権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- 1 土地の借賃の債務者である土地賃借人が当該借賃の支払を滞納している場合、借地上の建物の賃借人は、家主である土地賃借人の意思に反しても、当該借賃の支払債務を弁済することができる。
- 2 債権者が債務者からの弁済の受領をあらかじめ拒んでいる場合でも、債務者は、債権者に対して履行期に現実に弁済の提供をしないときは、履行遅滞の責任を負わなければならない。
- 3 債務者の友人が債務者の意思に反して弁済をした場合、そのことを債権者が知らなかったときでも、債務者の債権者に対する金銭債務は、消滅しない。
- 4 債務者が、不動産の所有権をもって代物弁済の目的とする場合、債権者との間でその旨の契約をしたときは、所有権移転登記その他第三者に対する対抗要件を具備するため必要な行為を完了しなくとも、弁済としての効力が生じる。

【問 10】 Aは、Bから借金をし、Bの債権の担保として、A所有の甲土地及びその上に存する乙建物に抵当権を設定し、その旨の登記もされた。この場合、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

- 1 Bの抵当権の実行により、Cが甲土地、Dが乙建物を競落した場合、Cは、Dに対して、甲土地の明渡しを請求することができる。
- 2 Bは、第三者から借金をした場合、Aに対する抵当権をもって、さらにその第三者の債権のための担保とすることができる。
- 3 Bの抵当権設定登記後に、Aが、Bの同意を得ずに、Eに対して、乙建物を期間4年の約定で賃貸しこれを引き渡した場合、Eは、この賃貸借をBに対抗することができない。
- 4 Bの抵当権設定登記前に、Aが、Fに対して、乙建物を期間4年の約定で賃貸しこれを引き渡していた場合、Fは、この賃貸借をBに対抗することができる。

〈TAC〉宅建士一直前1・問

【問 11】 借地権等に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- 1 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約が締結され、借地権者がその土地の上に建物を建築した場合、借地権者は、その建物について自己を所有者と記載した表示の登記をしていますが、第三者に対して借地権を対抗することはできない。
- 2 事業用定期借地権が設定された借地上にある建物につき賃貸借契約を締結する場合、建物を取り壊すこととなるときに建物賃貸借契約が終了する旨を定めることができるが、その特約は、書面（又は電磁的記録）によれば、建物を取り壊す事由の記載（又は記録）の有無にかかわらず、有効となる。
- 3 借地権を設定する契約を締結する場合、借地権を消滅させるため、その設定後40年を経過した日に、借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができるが、当該借地権は、その設定後40年を経過した日における建物譲渡とともに消滅する。
- 4 建物譲渡特約付借地権が設定されている場合、建物譲渡により借地権が消滅したときは、借地権者は、引き続きその建物に居住していても、借地権設定者に対して建物使用の継続を請求できる余地はなく、直ちにその建物を明け渡さなければならない。

【問 12】 甲建物について、賃貸人Aと賃借人Bとの間で、期間を8か月として借地借家法第38条に定める定期建物賃貸借契約（以下この問において「本件契約」という。）を締結し、又は締結しようとする場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 本件契約は、期間が1年未満であるので、期間の定めがない建物の賃貸借契約とみなされる。
- 2 A B間において、期間満了により本件契約が終了する際にBは造作買取請求をすることができない旨の特約を定めた場合、当該特約は有効である。
- 3 A B間において本件契約を締結する場合、Aは、Bの承諾があれば、「契約の更新がなく期間の満了により賃貸借は終了する」旨を記載した書面の交付及び説明を省略することができ、A B間の契約は8か月の期間満了により終了する。
- 4 A B間において本件契約を締結した場合、Aは、Bに対して、期間の満了の3か月前までの間に期間満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、当該期間満了による終了をBに対抗することができない。

【問 13】 建物の区分所有等に関する法律（以下この問において「法」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 管理者は、少なくとも毎年2回集会を招集しなければならない。
- 2 集会において、管理者の解任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者（議決権を有しないものを除く。）及びその議決権の各過半数で決する。
- 3 規約の廃止を行う場合は、区分所有者（議決権を有しないものを除く。）の過半数（これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上）の者であって議決権の過半数（これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上）を有するものが出席し、出席した区分所有者（議決権を有しないものを除く。）及びその議決権の各過半数による集会の決議によってなされなければならない。
- 4 法第62条第1項に規定する建替え決議は、集会において、区分所有者（議決権を有しないものを除く。）及び議決権の各5分の4以上の多数により行うことができるが、規約で別段の定めをすることもできる。

【問 14】 不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 1 相続による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
- 2 仮登記の抹消の申請は、仮登記の登記名義人の承諾がある場合、当該仮登記の登記上の利害関係人が単独ですることができる。
- 3 所有権の登記名義人の住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から1年以内に、住所についての変更の登記を申請しなければならない。
- 4 権利に関する登記を申請する場合でも、申請人は、登記原因を証する情報を提供しなくてよい場合がある。

〈TAC〉宅建士一直前1・問

【問 15】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 都道府県は、市又は人口、就業者数その他の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他一定事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとし、必要があるときには、当該都道府県内の市町村が都市計画区域として指定することができる。
- 2 地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最低限度を定めることができる。
- 3 高度地区は、用途地域内において、市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めることができる地区であり、準都市計画区域に定められた用途地域内でも定めることができる。
- 4 市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先するものとする。

【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあつてはその長をいうものとする。

- 1 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした1ヘクタール以上の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 2 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内で行う建築物の新築については、非常災害のため必要な応急措置として行うものであっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 3 市街化区域において、都道府県知事が開発行為について開発許可をする場合に必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。
- 4 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、9,500㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

【問 17】 建築基準法（以下この問において「法」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において、「建築主事等」は建築副主事を含み、建築副主事の確認にあつては、法に定める大規模建築物以外の建築物に限るものとし、指定確認検査機関については、考慮しないものとする。

- 1 一定の診療所の用途に供する建築物を児童福祉施設（その用途に供する部分の床面積の合計が400㎡）に用途変更する場合には、建築主事等の確認を受ける必要がある。
- 2 近隣商業地域内においては、ぱちんこ屋は、当該用途に供する部分が1,500㎡以下の場合に限り、建築することができる。
- 3 法第53条第1項の建築物の建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、準防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限は適用されない。
- 4 準都市計画区域内における新築にあつては、建築主は、当該工事に着手する前に、その規模にかかわらず、建築主事等の確認を受ける必要がある。

【問 18】 建築基準法（以下この問において「法」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 建築物の敷地が、都市計画により定められた建築物の建蔽率の限度が異なる地域にまたがる場合においては、建築物が両方の地域内にまたがって建築されるか否かにかかわらず、その建蔽率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の部分の面積割合に応じて按分計算により算出された数値となる。
- 2 建築物の高さ 31m以下の部分にある3階以上の階には、必ず、非常用の進入口を設けなければならない。
- 3 法の改正により、現に存する建築物が改正後の法（以下この問において「新法」という。）の規定に適合しなくなった場合には、当該建築物は新法の規定に違反することになるので、新法の規定に適合させなければならない。
- 4 住宅の居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、必ず、30分の1以上としなければならない。

〈TAC〉宅建士一直前1・問

【問 19】 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。

- 1 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可の申請があったときは、都道府県知事は、遅滞なく、許可の処分をしたときは許可証を交付し、不許可の処分をしたときは文書をもってその旨を通知しなければならない。
- 2 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から21日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 3 造成宅地防災区域内の造成宅地の占有者は、災害が生じないように、その造成宅地について擁壁等の設置又は改造その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 4 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、宅地造成又は特定盛土等に伴う災害で、相当数の居住者等に危害を生ずるものの防止のため必要があると認める場合においては、その造成宅地の所有者に対し、擁壁等の設置又は改造その他当該災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。

【問 20】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 個人が施行する土地区画整理事業においては、当該個人施行者は、換地計画を作成しようとするときにその換地計画を公衆の縦覧に供しなければならない。
- 2 土地区画整理組合は、土地区画整理事業の完成により解散しようとする場合において、当該土地区画整理組合に借入金があるときでも、その解散について債権者の同意を得る必要はない。
- 3 仮換地を指定したことにより、使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、当該宅地を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から換地処分の公告がある日までは、施行者が当該宅地を管理する。
- 4 施行者は、仮換地を指定した場合において、仮清算金を徴収し、又は交付することはできない。

【問 21】 農地に関する次の記述のうち、農地法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 1 農家が、市街化区域内にある自己所有の農地を、賃貸住宅を建設するために転用する場合には、あらかじめ都道府県知事（法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長）に届け出たときは、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
- 2 砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内にある農地を砂利採取のために一時的に貸し付ける場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
- 3 宅地に転用するため農地を取得しようとする場合に、「農地の所有権を契約締結日から1年以内に移転する」旨の予約契約を行おうとするときは、その契約の締結について、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
- 4 農業者Aが耕作目的で農地を取得しようとする場合は、当該農地がAの住所のある市町村の区域外にあるときでも、農業委員会の許可を受ければよい。

【問 22】 国土利用計画法第23条の届出（以下この問において「事後届出」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 Aが準都市計画区域内に所有する15,000㎡の土地について、Bが銀行からの購入資金の借入れが可能となることを停止条件とした売買契約を、AとBとの間で締結した場合に、Bが銀行からの購入資金の借入れが確定した日から起算して2週間以内に、Bは事後届出を行う必要がある。
- 2 市街化区域に所在するC所有の面積が3,600㎡の土地について、Dが一定の計画に従って、1,800㎡ずつに分割して順次購入した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。
- 3 都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、届出をした宅地建物取引業者Eに対し勧告することができ、都道府県知事から勧告を受けた当該Eが勧告に従わなかった場合には、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
- 4 市街化調整区域に所在する面積が6,000㎡の農地を、農地法第3条第1項の許可を受けて購入したFは、事後届出を行う必要がある。

〈TAC〉宅建士一直前1・問

【問 23】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 給与所得者Aが自宅の土地建物を譲渡し、代金8,000万円を受け取った際に作成した領収書には、金銭の受取書として印紙税が課税される。
- 2 宅地建物取引業者の従業者Bが、業務上当初作成した「土地を8,000万円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために再度作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を2,000万円減額し、6,000万円とする」旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであることから、印紙税は課税されない。
- 3 宅地建物取引業者の従業者Cが、業務上作成した「時価5,000万円の土地を贈与する」旨を記載した贈与契約書には、印紙税は課税されない。
- 4 宅地建物取引業者の従業者Dが、業務上作成した抵当権の設定に関する契約書（被担保債権額4,000万円）には、印紙税は課税されない。

【問 24】 不動産取得税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、認定長期優良住宅については考慮しないものとする。

- 1 令和8年4月に法人の合併により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されない。
- 2 令和8年6月に土地を取得した場合の不動産取得税の標準税率は、100分の4である。
- 3 令和8年8月に取得した床面積240㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。
- 4 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が令和8年10月に行われた場合、当該宅地の価格の2分の1の額とされる。

【問 25】 地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 地価公示において判定を行う標準地の正常な価格（以下「正常な価格」という。）とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいい、この「取引」には、住宅地とするための農地、採草放牧地又は森林の取引も含まれる。
- 2 土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行った不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価額等を記載した鑑定評価書を提出しなければならない。
- 3 土地鑑定委員は、土地の占有者の承諾があれば、日出前又は日没後において、標準地の選定のために、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ることができる。
- 4 正常な価格とは、当該土地に、当該土地の使用収益を制限する権利が存する場合には、これらの権利が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。

【問 26】 宅地建物取引業者A社（甲県知事免許、事務所数1）及び甲県知事の宅地建物取引士資格登録を受けているA社の従業者である専任の宅地建物取引士Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 A社が事務所を乙県に移転したため、乙県知事の免許を取得した場合、Bは遅滞なく、宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を甲県知事に申請しなければならない。
- 2 Bが、丙県に所在する宅地建物取引業者Cの事務所の業務に従事するため、丙県知事に登録の移転を申請するとともに丙県知事に新たな宅地建物取引士証の交付を申請したとき、その新たな宅地建物取引士証の有効期間は、交付の日から5年間である。
- 3 A社は、Bが退職し事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の数に不足が生じたときは、遅滞なく、新たな専任の宅地建物取引士を設置するなど必要な措置を執らなければならない、さらに、事務所ごとに設置する成年者である専任の宅地建物取引士の氏名に変更が生じたことを、変更後2週間以内に、甲県知事に届け出なければならない。
- 4 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者D社に、A社が吸収合併され、A社が消滅した場合、D社を代表する役員は、甲県知事にその旨を届け出なければならない。

【問 27】 宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 甲県知事の免許を受けている個人の宅地建物取引業者Aが、体調不良から入院をするため、宅地建物取引業の業務を6か月間休止しようとする場合でも、Aは、あらかじめ甲県知事にその旨を届け出る必要はない。
- 2 甲県知事の免許を受けている個人の宅地建物取引業者Bが、破産手続開始の決定を受けたことを理由に甲県知事から免許取消処分を受けた場合でも、復権を得たときは、免許の取消処分を受けた日から5年を経過していなくても、新たに免許を受けることができる。
- 3 国土交通大臣の免許を受けている法人である宅地建物取引業者C（事務所数2）が、宅地建物取引業を営んでいる甲県の本店を宅地建物取引業を営む支店に変更し、乙県の宅地建物取引業を営む支店を本店に変更した場合、Cは、新たな本店の所在地を管轄する乙県知事を経由して、国土交通大臣に変更の届出をしなければならない。
- 4 国土交通大臣の免許を受けている法人である宅地建物取引業者Dが免許の条件に違反した場合、国土交通大臣はその免許を取り消すことができる。

〈TAC〉宅建士一直前1・問

【問 28】 宅地建物取引士Aが、甲県知事の宅地建物取引士資格登録（以下この問において「登録」という。）及び宅地建物取引士証の交付を受けている場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 1 Aは、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された後、相当の理由がないのに自らの申請によりその登録が消除された場合、登録が消除された日から5年を経過しなければ、新たに登録を受けることができない。
- 2 Aは、勤務している宅地建物取引業者を退職し、別の宅地建物取引業者に転職をした場合、遅滞なく変更の登録を申請しなければならないが、宅地建物取引士証の書換え交付を申請する必要はない。
- 3 Aの甲県知事の登録は、登録が消除されない限り一生有効であるが、甲県知事から交付を受けている宅地建物取引士証の有効期間は5年である。
- 4 Aは、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けなかったときは、宅地建物取引士証を甲県知事に返納しなければならないが、この返納義務に違反した場合、Aは、50万円以下の罰金に処せられることがある。

【問 29】 宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介の依頼を受け、Bと専属専任媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

- ア Aは、Bに対し、当該契約に係る業務の処理状況を7日ごとに報告する旨の特約をした場合、その特約は有効である。
- イ Aは、あらかじめBから指定流通機構には登録しなくてもよい旨の承諾を得ていれば、当該宅地に関する所定の事項について、指定流通機構には登録をしなくてもよい。
- ウ Aは、Bからの申し出があれば、期間を3か月以内とする当該契約の更新をしなければならない。
- 1 一つ
 - 2 二つ
 - 3 三つ
 - 4 なし

【問 30】 宅地建物取引業者Aが受領する報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。なお、報酬に対する消費税及び地方消費税（以下この問において「消費税等」という。）は考慮しなくてよいものとする。

ア Aは、BからB所有の空家の売却について媒介の依頼を受け、Cを買主として代金1,000万円（消費税等を含まない）で売買契約を成立させた場合、Bから36万円の報酬のほかに、Bからの特別の依頼による空家の特別な調査等に要した費用に相当する額の金銭を受領できることがある。

イ Aは、1か月の借賃10万円の宅地の賃貸借の媒介の依頼を借主Dから受けるに当たって、Dからあらかじめ承諾を得ていなければ、Dから5万円を超える報酬を受領することはできない。

ウ Aは、EからE所有の宅地の売却について代理の依頼を受け、Fを買主として2,000万円で売買契約を成立させた場合、Eから132万円の報酬を受領することができる。

- 1 ア、イ、ウ
- 2 ア、イ
- 3 イ、ウ
- 4 ア、ウ

【問 31】 宅地建物取引業者Aが宅地又は建物の売買契約を媒介するに際し、重要事項の説明を行った。この場合、次の記述のうち、宅地建物取引業法第35条の規定に違反するものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

- 1 当該建物の引渡時期については、未だ定まっていなかったため、何も説明しなかった。
- 2 当該建物は、表題部の登記はされていたが、所有権の保存登記がされていなかったため、建物の登記簿上の所有者に関しては、表題部に記録されている所有者を説明した。
- 3 Aが宅地建物取引業者Bと共同で宅地の売買契約を媒介した場合に、AのみがA及びBを代表してAの宅地建物取引士であるa一人に重要事項の説明を担当させた。
- 4 当該宅地が開発団地内にあり、私道部分の所有者が第三者であったが、その私道の負担金については説明をしなかった。

〈TAC〉宅建士一直前1・問

【問 32】 宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBから建物の買受けの申込みを受けて売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定による売買契約の解除等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 Bが、Aの取引先の銀行の応接室で買受けの申込みを行い売買契約を締結した場合、Bが法人であるときは、Bは当該契約を解除することができない。
- 2 Bは、勤務先の近くのホテルのロビーで物件の説明を受ける旨の申出を行い、その場所で説明を受け、即座に買受けの申込みをした。後日、自宅で売買契約を締結した場合、Bは、当該契約を解除することができない。
- 3 AがBから買受けの申込みを受けて売買契約を締結した場所が、Aが行う一団の建物の分譲のための案内所（専任の宅地建物取引士を置くべき場所で、かつ、土地に定着する建物内に設けられたもの）であった場合、当該案内所に置かれた専任の宅地建物取引士が契約締結時に立ち会っていなかったとしても、Bは、当該契約を解除することができない。
- 4 契約の締結に際して手付金がBから支払われている場合で、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定による当該契約の解除を行ったとき、Aは、遅滞なくその手付金の全額をBに返還しなければならないが、契約の解除に伴う損害があった場合は、別途これをBに請求することができる。

【問 33】 宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）第37条の規定により交付すべき書面（以下この問において「37条書面」といい、法第37条第4項の規定による電磁的方法による提供は考慮しない。）に関する次の記述のうち、法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 1 宅地建物取引業者が、その媒介により建物の売買契約を成立させた場合において、租税その他の公課の負担については、特に定めをしなかったときは、37条書面には記載する必要はない。
- 2 宅地建物取引業者が、その媒介により建物の売買契約を成立させた場合において、代金についての金銭の貸借のあっせんの定めをしたが、その貸借の成立が確実であるときは、当該あっせんに係る金銭の貸借が不成立のときの措置について、37条書面には記載する必要はない。
- 3 宅地建物取引業者が、その媒介により宅地の売買契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、37条書面にその内容を記載しなければならない。
- 4 宅地建物取引業者が、その媒介により宅地の売買契約を成立させた場合において、登記されている抵当権が存在しても、37条書面には記載する必要はない。

【問 34】 宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

- ア 宅地建物取引業者が宅地建物取引業法に違反して業務停止処分を受けている期間中は、たとえその期間中に免許の有効期間が満了するときでも、当該宅地建物取引業者は免許の更新の申請をすることができない。
- イ 免許を申請しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員に該当しない場合でも、暴力団員からその事業活動を支配されている場合は、免許を受けることができない。
- ウ 個人である宅地建物取引業者について、破産手続開始の決定があったとき、本人は、破産手続開始の決定があった日から30日以内に、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 なし

【問 35】 宅地建物取引業者A（甲県知事免許）は、甲県内に本店と支店aを設置して営業をしている。この場合の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。

- 1 Aは、免許の有効期間の満了に伴い、営業保証金の取戻しをするための公告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- 2 Aが営業保証金として金銭と地方債証券を供託している場合、本店を移転し、本店の最寄りの供託所が変更になったとき、金銭については、遅滞なく移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、地方債証券については、別の地方債証券を用意した上で移転後の本店の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
- 3 Aの支店aの店内改装工事を請け負った工務店B社の工事代金債権について、B社は、Aが供託している営業保証金から、その弁済を受けることができる。
- 4 Aは、宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いとして甲県知事から免許を取り消されたときは、営業保証金を取り戻すことができない。

〈TAC〉宅建士一直前1・問

【問 36】 宅地建物取引業保証協会（以下この問において「保証協会」という。）に加入している宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 1 Aは、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を本店の最寄りの供託所に供託しなければならない。
- 2 Aは、保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた場合、当該通知を受けた日から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
- 3 Aは、保証協会に加入した後、新たに従たる事務所を設置した場合、事務所を設置した日から2週間以内に当該事務所の分の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
- 4 Aは、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合、当該通知を受けた日から1か月以内に当該特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。

【問 37】 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき重要事項の説明を行う場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

- 1 Aが宅地の売買の媒介を行うに当たり、当該宅地について、特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項の浸水被害防止区域内において、同法第57条第1項に定める特定開発行為をするときは、あらかじめ、当該特定開発行為をする土地の区域に係る都道府県（当該土地の区域が指定都市等の区域内にある場合にあつては、当該指定都市等）の長（「都道府県知事等」という。）の許可を受けなければならない旨を説明しなければならない。
- 2 Aが建物の売買の媒介を行うに当たり、当該建物が新築住宅であつて、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた住宅である場合、その旨を説明しなければならない。
- 3 Aが既存建物の売買の代理や媒介を行うに当たり、建物状況調査（実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。）を実施しているかどうか、及び実施している場合にはその結果の概要について説明しなければならないが、Aが既存建物を自ら売主として売却する場合は、その説明をする必要はない。
- 4 Aが建物の売買の媒介を行うに当たり、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明しなければならないが、当該記録がないときは、Aが自ら調査してその結果を説明する必要はない。

【問 38】 宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア Aが、宅地の販売に際して、利益を生ずることが確実であると誤解させる断定的判断を提供する行為をした場合、実際に売買契約の成立には至らず、買主が何らの損害も受けていないときでも、宅地建物取引業法の規定に違反する。

イ Aが、マンションの購入を勧誘する際、勧誘した購入希望者が手付金をすぐには工面できないとのことだったので、手付金についての支払を猶予する旨を申し出て売買契約の締結を誘引した場合、宅地建物取引業法の規定に違反する。

ウ Aは、宅地の売買契約の締結の勧誘に当たり、相手方が当該契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該契約の締結の勧誘を続けた場合、宅地建物取引業法の規定に違反する。

- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 なし

【問 39】 甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア Aが、乙県の区域内における事務に関して乙県知事から事務禁止の処分を受けたときは、Aは、速やかに、乙県知事に宅地建物取引士証を提出しなければならない。

イ Aは、宅地建物取引業者ではない建物の買主に対して、宅地建物取引業法第35条の重要事項を説明するとき、相手方から請求がなくても宅地建物取引士証を提示しなければならない。

ウ Aは、本籍を変更したときは、甲県知事に対して、宅地建物取引士証の書換え交付の申請をする必要はない。

- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 なし

〈TAC〉宅建士一直前1・問

【問 40】 宅地建物取引業者A社は、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBと中古マンションの売買契約（代金3,000万円、手付金400万円、中間金500万円）を締結した。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「保全措置」とは、同法第41条の2第1項の規定による手付金等の保全措置をいう。

ア A社は、Bから手付金を受領するに当たって、C銀行と保証委託契約を締結し、その契約を証する書面をBに交付したが、その後、Bへの所有権移転登記を行った場合、A社は保全措置を講ずることなく中間金を受領することができるし、C銀行との保証委託契約を解約することもできる。

イ 契約締結の2週間後にBが中間金を支払うこととされていた場合、A社は、あらかじめBの承諾を得ていれば、手付金について、中間金受領の際にまとめて必要とされる保全措置を講ずることができる。

ウ A社がBに対して当該マンションの引渡し及び所有権移転登記を行う前に倒産した場合、Bは、A社の講じた保全措置により保証保険契約を締結したD保険会社に対し手付金等の返還に代わる保険金の支払いを求めることができるが、その取引により生じた損害があるときでも、A社が供託していた営業保証金から弁済を受けることはできない。

- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 なし

【問 41】 宅地建物取引業者Aが、既存のマンションの分譲に際して行う宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

- 1 Aは、当該マンションの建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めがある場合には、その内容だけでなく、その使用者の氏名及び住所について説明しなければならない。
- 2 Aは、当該マンションの管理組合の総会の議決権に関する事項については、管理規約を添付して説明しなければならない。
- 3 Aは、当該マンションの管理組合が保管している維持修繕の実施状況についての記録の内容については、説明をしなければならない。
- 4 Aは、当該マンションの建物及びその敷地の管理者等が当該マンションの建物及びその敷地に係る管理組合から委託を受けて管理事務を行うマンション管理業者である場合においても、その旨の説明をする必要はない。

【問 42】 宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 Aが、その所有する土地にマンションを3棟建設し、これを一括して宅地建物取引業者Bに売却する場合、Aは、免許を必要としない。
- 2 C市が、市営体育館の移転に伴い、当該市営体育館の跡地を区画割りした後、住宅用地として不特定多数の者に反復継続して売却する場合、C市は、免許を必要としない。
- 3 Dが、E県からその所有する用途地域内の山林の販売の代理を依頼され、不特定多数の者に反復継続して山林として販売する場合、Dは、免許が必要である。
- 4 Fが、用途地域外に所在する自己所有の山林を開墾し、区画割りした後、別荘の建設用地として不特定多数の者に反復継続して売却する場合、Fは、免許を必要としない。

【問 43】 宅地建物取引業者A社（甲県知事免許）に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 A社が、乙県内で宅地の分譲を行うに際し、法第33条に規定する広告の開始時期の制限に違反した場合においても、乙県知事は、A社に対し必要な指示をすることができない。
- 2 A社の取締役Bが、宅地建物取引業の業務に関するものではないが、B所有地の売却に伴う譲渡所得について脱税し、所得税法に違反したとして、罰金の刑に処せられた場合、甲県知事は、A社の免許を取り消すことはできない。
- 3 A社が、法第37条の規定に基づく書面を交付しなかったときは、甲県知事は、A社に対し2年以内の期間を定めて業務停止の処分をすることができる。
- 4 A社が、免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合において、A社に相当の理由があるときは、甲県知事は、A社の免許を取り消すことができない。

〈TAC〉宅建士－直前1・問

【問 44】 宅地建物取引業者Aが、自ら所有する宅地を30区画に造成し、これを分譲しようとしている。この場合の案内所（案内所を設置した宅地建物取引業者のみがそこで業務を行うものとする。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 Aは、当該分譲を行うために自ら設置した案内所に、国土交通省令に定める事項を記載した従業者名簿を備える必要がある。
- 2 Aが、分譲の代理を宅地建物取引業者Bに一括して依頼し、Bが現地に分譲のための案内所を設置した場合、当該案内所には、Aは自己の標識を掲示する必要はないが、Bの掲示した標識中には、Aの商号又は名称及び免許証番号が表示される。
- 3 Aが、分譲の代理を宅地建物取引業者Cに一括して依頼し、Cが現地に契約の申込みを受ける案内所を設置する場合、Aは当該案内所について、宅地建物取引業法第50条第2項に定める届出をしなければならない。
- 4 Aは、当該分譲を行うために自ら設置した案内所に、公衆の見やすい場所に国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

【問 45】 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結（以下この問において「資力確保措置」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 自ら売主として建設業者である買主に新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、資力確保措置を講じる必要はない。
- 2 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者が、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をした場合、当該保証金の供託をしている供託所の所在地等について、これを記載した書面の買主への交付（買主の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を国土交通省令で定める電磁的方法により提供する場合を含む。）及びその説明は、当該住宅の売買契約を締結した日から引渡しまでに行わなければならない。
- 3 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結した宅地建物取引業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分等の瑕疵（構造耐力等に影響のないものを除く。）がある場合に、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができる。
- 4 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅を自ら売主として販売する宅地建物取引業者が住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約であり、買主が当該住宅の引渡しを受けた時から5年間に限り、当該住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵（構造耐力等に影響のないものを除く。）によって生じた損害について保険金が支払われる。

【問 46】 住宅金融支援機構（以下この問において「機構」という。）に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 機構は、貸付けを受けた者が経済事情の著しい変動に伴い、元利金の支払が著しく困難となった場合には、一定の貸付条件の変更、延滞元利金の支払方法の変更又は元利金の支払の免除をすることができる。
- 2 機構は、住宅の建設、購入、改良若しくは移転（「建設等」という。）をしようとする者又は住宅の建設等に関する事業を行う者に対し、必要な資金の調達又は良質な住宅の設計若しくは建設等に関する情報の提供、相談その他の援助を業務として行う。
- 3 機構は、空家等対策の推進に関する特別措置法第21条の規定による情報の提供その他の援助を業務として行う。
- 4 主務大臣は、災害の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、国民の居住の安定確保を図るために金融上の支援を緊急に行う必要があると認めるときは、機構に対し、一定の必要な措置をとることを求めることができる。

【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法（不動産の表示に関する公正競争規約等を含む。）の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 1 現況有姿分譲地とは、主として一団の土地を一定面積以上の区画に区分けして売買する山林、原野等の土地であって、分譲宅地及び売地以外のものをいう。
- 2 住宅ローンの返済例を表示する場合において、ボーナス併用払のときは、1か月当たりの返済額の表示に続けて、ボーナス時に加算される返済額を明示しなければならない。
- 3 遮音、断熱等を目的とした建築部材自体の性能を表示する場合においては、実際の住宅内における具体的な遮音、断熱性能等ではなく、当該部材自体が有する一般的な性能のみを表示しなければならない。
- 4 建物（マンションではない。）の面積は、延べ面積を表示し、これに車庫、地下室等（地下居室は除く。）の面積を含むときには、車庫、地下室等の面積を含む旨及びその面積を表示しなければならない。

〈TAC〉宅建士一直前1・問

【問 48】 宅地建物の統計等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 建築着工統計（令和8年1月公表）によれば、令和7年の新設住宅着工戸数は約74万戸で前年比6.5%減となっている。
- 2 地価公示（令和8年3月公表）によれば、令和7年1月以降の1年間の全国の地価の動向は、全国平均でみると住宅地、商業地ともに、下落幅は縮小したものの5年連続の下落となった。
- 3 指定流通機構の活用状況（公益財団法人不動産流通推進センター）によれば、令和7年度の指定流通機構への新規登録件数の合計は約384万件となっている。
- 4 年次別法人企業統計調査（令和6年度。令和7年9月公表）によれば、令和6年度の不動産業の経常利益は、7兆9,796億円で2年連続の増益となっている。

【問 49】 土地に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 自然堤防に囲まれた低地は、盛土をして自然堤防と同じ高さにすれば、宅地として適している。
- 2 切土したがけ面に湧水がみられる場合には、一般にその湧水地点から下の部分の方が、それより上の部分よりも、がけくずれを起こしやすい。
- 3 崖錐堆積物は、一般的に透水性が高いが、基盤との境付近が水の通り道となるため、そこをすべり面とした地すべりに注意が必要である。
- 4 地すべりは、特定の地域に集中して分布する傾向が強く、その活動を繰り返すことが多いため、地すべり地は、棚田等の水田として利用することはできない。

【問 50】 鉄筋コンクリート造の建築物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 コンクリートの材料となる骨材、水及び混和材料は、原則として酸又は塩を含んではならないが、有機物又は泥土を含むものは許容されている。
- 2 鉄筋の末端は、原則として、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。
- 3 コンクリートは、打上りが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるようにその調合を定めなければならない。
- 4 鉄筋コンクリート造において、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁にあっては3cm以上としなければならない。

令和8年度
宅地建物取引士講座

直前答練

第1回 解答・解説

TAC

〈解答&弱点チェック〉

問題 No.	項 目	正 解	重 要 度	あなたの 解答	問題 No.	項 目	正 解	重 要 度	あなたの 解答
1	行 為 能 力	4	★★		26	宅建業者・宅建士複合	1	★★★★	
2	対抗問題・意思表示	1	★★★★		27	免 許 複 合	3	★★	
3	保 証 ・ 連 帯 保 証	2	★★		28	宅 建 士 複 合	4	★★	
4	解 除	1	★★★★		29	専 属 専 任 媒 介 契 約	1	★★★★	
5	代 理 ・ 無 権 代 理	2	★★★★		30	報 酬 計 算 等	4	★★★★	
6	取 得 時 効	4	★★		31	重 要 事 項 の 説 明	4	★★★★	
7	相 続	2	★★★★		32	ク ー リ ン グ ・ オ フ	3	★★★★	
8	賃 貸 借	3	★★★★		33	37 条 書 面	2	★★★★	
9	債 権 の 消 滅	1	★★		34	免 許 基 準 等	2	★★	
10	抵 当 権	1	★★★★		35	営 業 保 証 金	1	★★★★	
11	借 地 権	3	★★		36	保 証 協 会	1	★★★★	
12	借 家 権	2	★★★★		37	重 要 事 項 の 説 明	3	★★	
13	区 分 所 有 法	2	★★★★		38	業 務 上 の 規 制	4	★★★★	
14	不 動 産 登 記 法	3	★★★★		39	宅 建 士 証	2	★★★★	
15	都市計画・指定・決定	3	★★★★		40	手付金等の保全措置	1	★★	
16	開 発 許 可 等	4	★★★★		41	重 要 事 項 の 説 明	3	★★★★	
17	建築基準法（総合）	4	★★★★		42	免 許 の 要 否	4	★★★★	
18	建築基準法（総合）	1	★★		43	宅建業者への監督処分	2	★★	
19	盛 土 規 制 法	2	★★		44	案 内 所 の 規 制	2	★★★★	
20	土 地 区 画 整 理 法	3	★★		45	住宅瑕疵担保履行法等	3	★★★★	
21	農 地 法	1	★★★★		46	住 宅 金 融 支 援 機 構	1	★★	
22	国 土 利 用 計 画 法	2	★★★★		47	景 表 法	3	★★★★	
23	印 紙 税	4	★★★★		48	統 計	2	★★★★	
24	不 動 産 取 得 税	2	★★★★		49	土 地	3	★★	
25	地 価 公 示 法	4	★★★★		50	建 物	1	★★	

※問46～問50は登録講習修了者の免除問題です。

★★★★：必ず復習すべき問題

★★：できるだけ復習してほしい問題

★：時間があれば復習してほしい問題

【問 1】 正解 4

- 1 × 被保佐人が保佐人の同意を得ないで不動産の売買契約を締結した場合、その行為は、**取り消すことができる**（民法13条1項3号・4項）。取り消されることによって契約は初めから無効にはなるが（121条）、**取り消されるまでは有効**である。したがって、当該売買契約は無効であるとする本肢は誤っている。
- 2 × **年齢18歳**をもって、**成年**となる（4条）。したがって、18歳に達した者は成年者であるので、建物の賃貸借契約を単独で締結することができる。よって、父母のどちらか一方の同意が必要であるとする本肢は誤っている。
- 3 × 精神上的の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族等の請求により、**補助開始の審判**をすることができる（15条1項本文）。そして、**本人以外の者の請求**により補助開始の審判をするには、**本人の同意がなければならない**（15条2項）。
- 4 ○ **成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定等をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない**（859条の3）。居住している建物の売却等により生活環境が変わると、成年被後見人は、大きな影響を受けるからである。

【問 2】 正解 1

- 1 ○ Bの前者であるAの前者Cは、Bにとって、登記がなければ対抗することができない「**第三者**」にあたらない（民法177条、判例）。したがって、Bは、所有権移転登記を備えていなくても、Cに対して甲土地の所有権を主張することができる。
- 2 × 詐欺による意思表示は、**取り消すことができる**（96条1項）。そして、詐欺による意思表示の**取消しは、善意無過失の第三者には対抗することができない**（96条3項）。したがって、DがBの詐欺の事実を知っていたとき等は、Aは、Dに対して甲土地の所有権を主張することができる。
- 3 × 強迫による意思表示は、**取り消すことができる**（96条1項）。そして、強迫による意思表示の**取消しは、善意無過失の第三者にも対抗することができる**（96条3項反対解釈）。したがって、Aは、善意無過失であるEに対して、甲土地の所有権を主張することができる。

〈TAC〉宅建士一直前1・解

- 4 × 本肢のように、**通謀も虚偽の意思表示もないが、真の所有者**（本肢ではF）が、債権者の追及を逃れるために**売買契約の実態はないのに登記だけ他人名義**（本肢ではA名義）に移したような**落ち度のある場合**、判例は、**虚偽表示の規定**（94条2項）を**類推適用**し、**真の所有者は善意の第三者**（本肢ではB）に**対抗できない**としている。他人名義という外観を作り出した真の所有者にその責めを負わせ、善意の第三者を保護すべきだからである。したがって、登記を信頼してAと売買契約を締結した善意の第三者Bは、Fに対して、甲土地の所有権を主張することができる（判例）。

【問 3】 正解 2

- 1 × **保証契約は、書面か電磁的記録でなければ、その効力を生じない**（民法446条2項・3項）。慎重を期するためである。したがって、保証人となるべきCが、BのAに対する貸金債務につき保証する旨の意思表示をAに対して口頭で行った場合、その保証契約は無効である。
- 2 ○ 保証人は、その**保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる**（447条2項）。主たる債務とは別個独立のものである保証債務の確実な履行を目的として、このように定められている。
- 3 × **主たる債務者について生じた事由は、原則として、保証人についても効力を及ぼす**（付従性、457条1項）。したがって、Bが債務を承認して主たる債務の時効が更新した場合には、Cの保証債務に対してもその効力を生ずる。
- 4 × 連帯保証人には、連帯債務の絶対効の規定が準用されるが（458条）、**免除には絶対効がない**ことから、AがCの連帯保証債務を一部免除しても、その効果は**Bには及ばず、Bは、その部分についての債務を免れない**。したがって、その部分についてBのAに対する貸金債務は消滅とする本肢は誤っている。

【問 4】 正解 1

- 1 × 当事者の一方がその**債務を履行しない場合**において、相手方が**相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができるのが原則であるが**（民法541条本文）、その期間を経過した時における**債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、契約の解除をすることができない**（同ただし書）。
- 2 ○ **解除の意思表示は、撤回することができない**（540条2項）。相手方の地位を不安定にするからである。

- 3 ○ 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる（544条1項）。なお、この場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する（同2項）。これらの規定を「解除権の不可分性」という。
- 4 ○ 債務の不履行が債「権」者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、契約の解除（催告解除・無催告解除とも）をすることができない（541条～543条）。「解除」は、債「務」者の責任を追及するための手段ではなく、債「権」者を契約の拘束力から解放するための制度だからである。

【問 5】 正解 2

- 1 ○ 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなされるが、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は、知ることができたときは、本人に対して直接にその効力を生ずる（民法100条）。したがって、売主がBであることをCが知っていたときは、売買契約はB C間に成立し、Cは、甲土地を取得することができる。
- 2 × 本人が死亡したときは、代理人の代理権は消滅する（111条1項1号）。したがって、AがBの死亡の事実を知らなかった場合でも、Aは、Bの代理人として有効に甲土地を売却することができない。
- 3 ○ 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、原則として、本人に対してその効力を生じない。しかし、本人がその追認をした場合、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼって本人と相手方との間にその効力を生じる（113条、116条）。したがって、BがCに対して売買契約を追認した本肢の場合、Cは、甲土地を取得することができる。
- 4 ○ 本人BがAの無権代理行為を追認しない場合、相手方Cは、要件を満たせば、Aに対して履行又は損害賠償の請求をすることができる（117条）。そして判例は、表見代理を主張して本人に対して契約の履行を求めることができる場合であっても、相手方は、無権代理人に対して責任を問うという選択をすることもできるとしている。

【問 6】 正解 4

- 1 × 時効取得が認められるためには、所有の意思が必要である（民法162条）。しかし、本肢のBの占有は賃借権に基づくものであって、所有の意思は認められない。したがって、賃料の支払いの有無にかかわらず、Bは、その占有が20年を超えても、時効によって甲土地の所有権を取得することはできない。

〈TAC〉宅建士一直前1・解

- 2 × **他主占有（所有の意思のない占有）者を相続した場合、相続人が相続財産の占有を承継しただけでなく、相続財産を新たに事実上支配することによって占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみられるときは、相続人は、新たな権原により所有の意思をもって占有を開始したことになる（他主占有から自主占有への変更、185条、判例）。**したがって、借地であることを知らない相続人Cが、甲土地を相続により取得したと考えてこれを利用していた場合、Cは、時効によって甲土地の所有権を取得することがある。
- 3 × **時効の効力は、その起算日にさかのぼる（144条）。**したがって、Bが甲土地を時効取得した場合、Bが甲土地の所有権を取得するのは、**Bが甲土地について一定の要件を満たした占有を開始した時**である。
- 4 ○ 占有者の承継人は、自己の占有のみを主張するか、又は、**自己の占有に前主の占有を併せて主張するか、どちらかを選択することができる（占有の承継、187条1項。**なお、前主の占有を併せて主張する場合は、その占有開始の状態も承継する）。そして、この規定は、**相続の場合にも適用される（判例）。**したがって、Bの占有開始の状態が仮に悪意であったとしても、Bが7年間所有の意思をもって平穩かつ公然に甲土地を占有した後、Cが相続によりその占有を承継し、引き続き13年間所有の意思をもって平穩かつ公然に占有した場合、Cは、時効によって甲土地の所有権を取得することができる（162条1項）。

【問 7】 正解 2

- 1 ○ **兄弟姉妹には、遺留分はない（民法1042条1項）。**したがって、遺産の全部を他人に遺贈する旨の遺言があった場合でも、被相続人の兄弟姉妹は、遺留分を主張することはできない。
- 2 × 相続の開始前における**遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる（1049条1項）。**この遺留分の放棄は、相続の放棄（938条～940条）とは別の制度であり、**遺留分を放棄した場合でも、相続人としての地位を失うわけではない。**
- 3 ○ 相続人は、自己のために**相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、①単純承認②限定承認③（相続）放棄のいずれかをしなければならぬが、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる（915条1項）。**

- 4 ○ 相続人は、相続によって得た財産(プラスの財産)の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈(マイナスの財産)を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる(限定承認、922条)。相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれを行うことができる(923条)。相続をめぐる法律関係が複雑になるのを防ぐためである。

【問 8】 正解 3

- 1 × 賃借人Aの債務不履行によりAB間の賃貸借契約が解除され終了した場合、AC間の転貸借契約は、原則として、賃貸人Bが転借人Cに対して目的物である甲建物の返還を請求したときに、転貸人Aの転借人Cに対する債務の履行不能により、終了する(判例)。
- 2 × 建物の賃借人は、建物の引渡しがあるときは、その賃借権をもって第三者に對抗することができる(借地借家法31条、民法605条)。そして、賃借権の対抗要件を備えている本肢の賃借人Aも、Dに登記がないことを主張することができる「第三者」である(177条、判例)。したがって、所有権移転登記のない譲受人Dは、Aに対して、甲建物の所有権を対抗することができない。ところで、賃借人が賃借権の対抗要件を備えているときは、賃貸人の地位は、一定の合意がある場合を除き、新所有者に移転する(605条の2第1項・第2項)。そして、賃貸人の地位がその譲受人(新所有者)に移転した場合であっても、新所有者は、その所有権の移転について登記を備えなければ、賃貸人たる地位を賃借人に主張することができない(605条の2第3項)。したがって、所有権移転登記のない譲受人Dは、Aに対して、賃貸人たる地位を主張することもできない。
- 3 ○ 賃貸借契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害賠償及び賃借人が支出した費用の償還は、賃貸人が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない(622条、600条)。したがって、Bは、Aに対して、甲建物の返還を受けた時から1年以内に損害賠償を請求しなければならない。
- 4 × 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は、賃借物を転貸することができない(612条1項)。そして、賃借人が無断譲渡・転貸をし、第三者に目的物を使用・収益させたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる(612条2項)。賃貸借契約における信頼関係が破れたといえるからである。ただし、背信的行為にあたらぬ特段の事情がある場合は、賃貸人は、無断転貸を理由に解除することができない(判例)。したがって、Bは、AB間の賃貸借契約を、無断転貸を理由に解除することはできない。

〈TAC〉宅建士一直前1・解

【問 9】 正解 1

- 1 ○ **借地上の建物の賃借人は、家主である土地賃借人が土地の借賃の支払いを怠ると、土地賃貸借契約の解除により建物が収去され、建物賃借権を行使することができなくなることから、その借賃を弁済することについて法律上の利害関係（「正当な利益」）を有しているとされている（民法474条2項、判例）。したがって、本肢の場合、借地上の建物の賃借人は、土地賃借人の意思に反しても、土地の借賃の支払債務を弁済することができる。**
- 2 × 債務者は、弁済の提供をすれば、以後、債務を履行しないことによって生ずる責任を免れる（492条）。そして、弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならないのが原則であるが、例外的に、**債権者があらかじめ受領を拒んでいる場合などは、口頭の提供（弁済の準備をしたことを通知して、その受領を催告すること）でよいとされている（493条）。**したがって、債権者が債務者からの弁済の受領をあらかじめ拒んでいる場合、債務者は、債権者に対して履行期に現実に弁済の提供をしなくても、履行遅滞の責任を負わない。なお、債権者が契約そのものの存在を否定する等、弁済を受領しない意思が明確と認められる場合においては、債務者は、口頭の提供をしなくとも、債務不履行責任を免れる（判例）。
- 3 × 弁済をするについて**正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。**ただし、債務者の意思に反することを**債権者が知らなかったときは、弁済は有効**となる（474条2項）。本肢においては、債務者の友人というだけでは、正当な利益を有する第三者にはあたらないため、債務者の意思に反して弁済をすることはできないが、債務者の意思に反する弁済であることを債権者が知らなかったときは、弁済は有効となる。したがって、本肢の金銭債務は、消滅することとなる。
- 4 × 弁済をすることができる者（「弁済者」）が、債権者との間で、債務者の負担した給付（たとえば、金銭の支払い）に代えて**他の給付（たとえば、不動産所有権の移転）**をすることにより**債務を消滅させる旨の契約**をした場合において、その弁済者がその**他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する（代物弁済、482条）。**そして、本来の債務に代えて**不動産の所有権を移転**する場合は、**所有権移転登記その他第三者に対する対抗要件を具備するため必要な行為を完了**しなければ、弁済としての効力は生じないとされている（判例）。

【問 10】 正解 1

- 1 × ①**抵当権設定当時、土地上に建物**があつて、②**それらが同一の所有者**に属しており、③**土地又は建物あるいは双方に設定された抵当権の実行によって土地と建物の所有者が別々**になった場合、土地上の建物のために、**法定地上権が成立**する（民法388条、判例）。本肢の事例は①～③を満たすことから法定地上権が成立する。したがって、土地の競落人Cは、建物の競落人Dに対して、甲土地の明渡しを請求することはできない。
- 2 ○ 抵当権者は、その**抵当権を他の債権の担保**とすることができる（376条1項）。いわゆる「**転抵当**」のことである。
- 3 ○ **抵当権設定登記「後」の賃貸借**は、その期間の長短を問わず、たとえ**対抗要件**を備えていても、**抵当権者や競売による買受人に対抗できないのが原則**である（605条、177条、借地借家法31条）。なお、①登記された賃貸借であり、②賃貸借の登記前に登記をしたすべての抵当権者が同意をし、かつ、③その同意の登記があるときは、例外的に、その同意をした抵当権者や競売による買受人に対抗することができるが（民法387条1項）、本肢の事例は、この例外的場面ではない。
- 4 ○ **抵当権設定登記「前」の賃貸借**は、その期間の長短を問わず、**対抗要件**を備えていれば、**抵当権者や競売による買受人に対抗することができる**（605条、177条、借地借家法31条）。

【問 11】 正解 3

- 1 × 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が**登記されている建物**を所有するときは、これをもって**第三者に対抗することができる**（借地借家法10条1項）。そして、この建物の登記は、**表示に関する登記**で足りる（判例）。したがって、本肢の場合、借地権者は、借地上の建物に自己を所有者と記載した表示の登記をしていれば、第三者に対して借地権を対抗することができる。
- 2 × 法令又は**契約**により一定期間を経過した後に**建物を取り壊すべきことが明らかな場合**に、建物の賃貸借をするときは、**建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる**（取壊し予定の建物の賃貸借、39条1項）。この特約は、「**建物を取り壊す事由**」を記載（又は記録）した書面（又は電磁的記録）によってしなければ効力を生じない（39条2項・3項）。

〈TAC〉宅建士一直前1・解

- 3 ○ 借地権を設定する場合においては、**借地権を消滅させるため、その設定後30年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物**を借地権設定者に相当の対価で**譲渡**する旨を定めることができる(建物譲渡特約付借地権、24条1項)。この建物譲渡特約付借地権の特徴は、①**30年以上の期間**を定めること、②**30年以上経過後、借地権設定者に建物を譲渡し、契約の更新はしない**、という2点にある。したがって、借地権の存続期間を40年と定めている本肢では、建物譲渡特約付借地権を設定することができ、その借地権は、設定後40年を経過した日における建物譲渡とともに消滅することになる。
- 4 × **建物譲渡特約付借地権**を設定し、その特約により借地権が消滅した場合に、その消滅後、建物を継続して**使用している借地権者が請求**したときは、請求の時に、その建物につき借地権者と借地権設定者との間で、原則として、**期間の定めのない賃貸借がされたものとみなされる**(24条2項)。したがって、借地権消滅後もその建物に居住している借地権者は、上記の請求をすれば、直ちにその建物を明け渡す必要はない。

【問 12】 正解 2

- 1 × 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面(又は電磁的記録)によって契約をするときに限り、契約の**更新がないこと**とする旨を定めることができる(**定期建物賃貸借**、借地借家法38条1項前段・2項)。このように、定期建物賃貸借契約においては、期間を定めなければならないが、この場合、「期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす」との借地借家法の規定は、適用されない(38条1項後段、29条1項)。つまり、**定期建物賃貸借契約の期間を1年未満とした場合でも、その定めた期間がそのまま契約期間となる**。したがって、本件契約は、期間の定めがない建物の賃貸借契約とはみなされない。
- 2 ○ 建物の賃借人には**造作買取請求権**が認められているが(33条)、この規定は強行規定ではないので、これを**排除する特約も有効**である(37条)。また、**定期建物賃貸借契約は、更新がない等特別なところもあるが(38条)、建物賃貸借契約であることに変わりはないから、造作買取請求権を排除する特約についても、普通の建物賃貸借契約と同様の扱いとなる**。したがって、Bの造作買取請求権を排除する旨の特約は、有効である。

- 3 × 定期建物賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない（38条3項）。書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、建物の賃借人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう）により提供することもできるが（38条4項）、**「説明」を省略することはできない。説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効となる**（38条5項）。
- 4 × 定期建物賃貸借において、その期間が1年以上である場合には、賃貸人は、原則として、期間の満了の1年前から6か月前までの間（通知期間）に、賃借人に対し、期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない（38条6項本文）。したがって、契約期間が8か月である本肢の場合、Aは、Bに対して、期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなくても、その終了をBに対抗することができる。

【問 13】 正解 2

- 1 × 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない（区分所有法34条2項）。したがって、少なくとも毎年2回招集しなければならないとする本肢は誤っている。
- 2 ○ 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって、管理者を選任し、又は、解任することができる（25条1項）。そして、集会の議事は、区分所有法又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者（議決権を有しないものを除く）及びその議決権の各過半数で決する（39条1項）。
- 3 × 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者（議決権を有しないものを除く）の過半数（これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上）の者であつて議決権の過半数（これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上）を有するものが出席し（ここまでの記述を「^{ていそくすう}定足数」という）、出席した区分所有者（議決権を有しないものを除く）及びその議決権の「各4分の3以上」の多数による集会の決議によってなされる（31条1項前段）。したがって、定足数に関する記述は正しいが、「各過半数」による集会の決議によってなされなければならないとする本肢は誤っている。

〈TAC〉宅建士一直前1・解

- 4 × **建替え決議**は、集会において、区分所有者（議決権を有しないものを除く）及び議決権の**各5分の4以上**の多数で決することができる。そして、この**定数**については、**規約で別段の定めをすることはできない**（62条1項）。

【問 14】 正解 3

- 1 ○ **相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる**（不動産登記法63条2項）。
- 2 ○ **仮登記の抹消は、①仮登記の登記名義人が、②仮登記の登記名義人の承諾があれば仮登記の登記上の利害関係人が、単独で申請することができる**（110条）。この簡易化された抹消手続きは、仮登記の予備的性質から認められている。
- 3 × **所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から「2年以内」に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない**（76条の5）。令和8年度の改正点。
- 4 ○ **権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報（登記原因証明情報）を提供しなければならないとされている**（61条）。提供不要な場合として、**所有権保存登記**（敷地権付き区分建物について所有権保存登記を申請する場合を除く）などがある（不動産登記令7条3項2号）。

【問 15】 正解 3

- 1 × **都道府県は、一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域を都市計画区域として指定する**（都市計画法5条1項）。また、2以上の都道府県の区域にわたる都市計画区域は国土交通大臣が指定する（同4項）。「市町村が指定することはない」。
- 2 × **地区整備計画においては、建築物の建蔽率の「最高」限度を定めることができる**（12条の5第7項2号）。建蔽率の「最低」限度を定めることはできない。
- 3 ○ **高度地区は、用途地域内において、市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である**（9条18項）。さらに、**準都市計画区域に定められた用途地域内でも定めることができる**（8条2項）。

- 4 × **市町村**が定めた都市計画が、**都道府県**が定めた都市計画と**抵触**するときは、その限りにおいて、「**都道府県**」が定めた都市計画が**優先**するものとする（15条4項）。

【問 16】 正解 4

- 1 × **公益上必要な建築物**の建築の用に供する目的で行う開発行為は、その規模にかかわらず、**開発許可が「不要」**となる。本肢のように、都市公園法に規定する**公園施設**である建築物は、**公益上必要な建築物に該当する**（都市計画法29条1項3号、施行令21条3号）。
- 2 × **市街化調整区域**のうち、**開発許可を受けた開発区域以外の区域内**では、原則として、知事の許可を受けなければ、**建築物の新築等**はできないが、**非常災害のため必要な応急措置**として行うもの等については、当該許可は「**不要**」である（都市計画法43条1項2号）。
- 3 × 「**用途地域の定められていない土地の区域**」において、知事等が開発行為について開発許可をする場合に必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、**建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる**（41条1項）。しかし、**市街化区域**では必ず**用途地域が定められるので、この制限は適用されない**。
- 4 ○ **都市計画区域及び準都市計画区域外**では、**1 ha（10,000㎡）未満の開発行為**は、知事の「**開発許可は不要**」となる（29条2項、施行令22条の2）。本肢は、規模が9,500㎡であるから、開発許可は不要である。

【問 17】 正解 4

- 1 × **特殊建築物**を、その用途に供する部分の床面積合計が**200㎡超の特殊建築物**に**用途変更**する場合でも、当該用途の変更が政令で指定する**類似の用途**（一定の診療所→児童福祉施設）**相互間におけるものであるときは、建築確認は「不要」**である（建築基準法87条1項、6条1項1号、施行令137条の18第3号、19条1項）。
- 2 × **近隣商業地域内**では、**ぱちんこ屋**は、その「**規模にかかわらず**」**建築できる**（建築基準法48条、別表第二）。
- 3 × 建蔽率の限度が**10分の8**とされている地域内で、かつ、「**準**」**防火地域内にある「耐火建築物等・準耐火建築物等（耐火建築物・準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止性能を有する一定の建築物）」**であれば、「**10分の1を加えた数値（10分の9）の建蔽率**」になる（53条3項1号ロ）。本肢では「10分の10」、すなわち「**建蔽率の制限は適用されない**」ことにはならない。

〈TAC〉宅建士一直前1・解

- 4 ○ 準都市計画区域内における新築にあたっては、建築主は、当該工事着手前に、その規模にかかわらず、建築確認を受ける必要がある（6条1項3号）。

【問 18】 正解 1

- 1 ○ 建築物の敷地が、都市計画により定められた建蔽率の限度が異なる地域にまたがる場合、その建蔽率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の部分の面積割合に応じて按分計算により算出された数値となる（建築基準法53条2項）。建築物が「両方の地域内にまたがって建築されるか否かにかかわらず」、この規定が適用される。
- 2 × 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階（一定の要件を満たす階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く）には、原則として、非常用の進入口を設けなければならない（施行令126条の6）。例外として、設置が不要な場合もあるので、「必ず設置」とはいえない。
- 3 × 建築基準法の改正により、現に存する建築物等が改正後の法の規定に適合しなくなった場合でも、当該建築物等に対して、当該「規定は適用されない」（建築基準法3条2項）。したがって、当該建築物は違反建築物とはならず、「新法の規定に適合させる必要はない」。
- 4 × 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、原則として、「20分の1」以上としなければならない（28条2項本文）。ただし、一定の技術的基準に従って換気設備を設けた場合は、この必要はない（同2項ただし書）。「必ず30分の1以上」ではない。

【問 19】 正解 2

- 1 ○ 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は、原則として、工事着手前に、知事の許可を受けなければならない（宅地造成及び特定盛土等規制法12条1項本文）。知事は、この許可の申請があった場合は、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない（14条1項）、この処分をするには、許可の処分をしたときは許可証を交付し、不許可の処分をしたときは文書をもって当該申請者に通知しなければならない（同2項）。

- 2 × 宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で、政令で定めるものは、「宅地造成」に該当するので、宅地造成等工事規制区域内では、原則として、知事の許可が必要であるが（12条1項本文、2条2号）、本肢のように、公共施設用地を宅地等に転用した場合は、一定の場合を除き、転用後「14日」以内に、知事に届出が必要である（21条4項）。この届出が必要とされる場合の例として、当該規制区域内で宅地造成等に関する工事を行わない場合が挙げられる。
- 3 ○ 造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者・管理者・占有者には、災害が生じないように、その造成宅地について擁壁等の設置又は改造その他必要な措置を講ずる努力義務がある（46条1項）。
- 4 ○ 知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、宅地造成又は特定盛土等に伴う災害で、相当数の居住者等に危害を生ずるものの防止のため必要があると認める場合は、その造成宅地の所有者・管理者・占有者に対し、擁壁等の設置又は改造その他当該災害防止のため必要な措置をとることを勧告できる（46条2項、45条1項）。

【問 20】 正解 3

- 1 × 換地計画を定めようとする場合、個人施行者を「除き」、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない（土地区画整理法88条2項）。したがって、本肢の個人施行の場合、当該公衆の縦覧は「不要」である。
- 2 × 組合は、「事業の完成」により解散しようとする場合、その組合に借入金があるときは、その解散についてその「債権者の同意を得なければならない」（45条4項・1項4号）。
- 3 ○ 仮換地を指定したことにより、使用又は収益できる者のなくなった従前の宅地は、当該宅地を使用又は収益できる者のなくなった時から換地処分公告がある日まで、施行者が管理する（100条の2）。
- 4 × 施行者は、仮換地を指定した場合等、必要があるときは、仮清算金を、「清算金の方法に準ずる方法により徴収し、又は交付できる」（102条1項）。

【問 21】 正解 1

- 1 × 市街化区域内にある農地を、農地以外にする転用の場合は、あらかじめ「農業委員会」に届け出たときは、4条許可は不要である（農地法4条1項7号）。

〈TAC〉宅建士一直前1・解

- 2 ○ 農地を一時的に貸し付ける場合でも、転用目的の権利移動である(5条1項)。したがって、本肢のように、「砂利採取法による認可を受けて砂利採取」のために農地を一時的に貸し付ける場合でも、**5条許可が必要**である。
- 3 ○ 売買予約契約については、予約の時点では許可が「不要」であり、現実には転用目的で権利が移転される場合（予約完結権を行使するとき）に必要となる(5条1項)。国土利用計画法の届出等との違いに注意すること。
- 4 ○ 耕作目的で農地を取得する場合は、**3条許可が必要**となり、許可権者は農業委員会である(3条1項)。取得者の住所のある市町村の区域「内外にかかわらず」、農業委員会の許可が必要である。

【問 22】 正解 2

- 1 × 停止条件付売買契約は土地売買等の契約になるので、届出対象面積以上であれば、原則として、その「契約締結日」から起算して**2週間以内に事後届出が必要**である(国土利用計画法23条1項)。したがって、Aが準都市計画区域内に所有する15,000㎡(準都市計画区域では10,000㎡以上が届出の対象)の土地について、Bが銀行からの購入資金の借入れが可能となることを停止条件とした売買契約を、AとBとの間で締結した場合に、「契約締結日」から起算して2週間以内に、Bは事後届出が必要である。「購入資金の借入れが確定した日」から起算するのではない。
- 2 ○ 市街化区域の届出対象面積は「**2,000㎡以上**」である。また、事後届出対象面積の判断は、**権利取得者が取得した面積で判断**する(23条2項1号イ)。本肢は、「3,600㎡の土地について、Dが一定の計画に従って、1,800㎡ずつに分割して順次購入」というケースであり、Dは最終的に**届出対象面積以上を取得**しているので、**事後届出が必要**である。
- 3 × 知事は、事後届出に係る土地に関する権利の移転等の対価の額が、その届出書に記載された土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときでも、当該「**対価の額**」については**勧告できない**。勧告の対象になるのは、「**土地の利用目的**」だけである(24条1項)。したがって、「対価の額」について勧告できるとする本肢は誤りである。なお、知事から「土地の利用目的」について勧告を受けた当該宅地建物取引業者が**勧告に従わなかった場合、その旨及びその勧告の内容を公表**できるとする点は正しい(26条)。

- 4 × **市街化調整区域**の届出対象面積は「**5,000㎡以上**」（本肢では6,000㎡）であるが（23条2項1号ロ）、**農地法「3」条1項**の許可を受け、農地を購入した場合、事後届出は「**不要**」である（同3号、施行令17条1号、6条7号）。

【問 23】 正解 4

- 1 × **営業に関しない受取書**には、印紙税は**課税されない**（印紙税法2条、別表第1第17号）。
- 2 × **契約金額を減額**する変更契約書は、**記載金額のない契約書**として200円の印紙税が**課税される**（別表第1第1号、課税物件表の適用に関する通則4ニ）。
- 3 × **贈与契約書**においては、譲渡の対価となる金額がないので、**記載金額のない契約書**として200円の印紙税が**課税される**（別表第1第1号、基本通達23条）。
- 4 ○ 「**抵当権の設定に関する契約書**」には、印紙税は**課税されない**（印紙税法2条、別表第1）。

【問 24】 正解 2

- 1 ○ **相続**（包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む）・**法人の合併等**により不動産を取得した場合、**不動産取得税は課されない**（地方税法73条の7）。
- 2 × **土地又は家屋（住宅）**を取得した場合の**不動産取得税の標準税率**は、「**100分の3**」（3%）である（73条の15、附則11条の2第1項）。
- 3 ○ **新築住宅**に係る**不動産取得税の課税標準の特例**が適用されるための**床面積要件**は「**40㎡以上240㎡以下**」、**控除額**は1,200万円である（地方税法73条の14第1項、施行令37条の16第1号）。なお、認定長期優良住宅であれば、控除額は1,300万円となる（附則11条8項）。
- 4 ○ **宅地**の取得にかかる**不動産取得税の課税標準**は、当該取得が令和9年3月31日までに行われた場合、当該宅地の価格の**2分の1**の額とされる（附則11条の5第1項）。

〈TAC〉宅建士一直前1・解

【問 25】 正解 4

- 1 ○ 正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引（農地、採草放牧地又は森林の取引（農地、採草放牧地及び森林以外のものとするための取引を除く）を除く）において通常成立すると認められる価格（当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格）をいう（地価公示法2条2項）。つまり、「取引」には、住宅地とするための農地、採草放牧地又は森林の取引も含まれる。
- 2 ○ 土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行った不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価額その他の国土交通省令で定める事項を記載した「鑑定評価書」を提出しなければならない（5条、2条1項、施行規則4条）。なお、「鑑定評価書」・「鑑定評価報告書」・「不動産調査報告書」は、いずれも異なる書面であるから注意すること。
- 3 ○ 土地鑑定委員会の委員等は、標準地の選定等のため他人の占有する土地に立ち入ることができ、立ち入る3日前までにその旨を土地の占有者に告げなければならない（地価公示法22条1項・2項）。また、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を土地の占有者に告げなければならない、日出前又は日没後においては、「土地の占有者の承諾」があった場合を除き、当該土地に立ち入ってはならない（同3項・4項）。
- 4 × 肢1の解説のとおり、正常な価格とは、当該土地に、建物等の定着物がある場合又は地上権その他当該土地の使用収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が「存しない」ものとして通常成立すると認められる価格をいう（2条2項）。

【問 26】 正解 1

- 1 ○ 登録を受けている者は、その従事している宅建業者の免許証番号に変更が生じたときは、遅滞なく、登録を受けている知事に変更の登録を申請しなければならない（宅建業法20条、18条2項、規則14条の2の2第1項5号）。これを本肢についてみると、Bが業務に従事している宅建業者A社が、事務所の移転に伴い、甲県知事免許から乙県知事免許へ免許換えをすると、免許換えにより新規免許となり、A社の免許証番号に変更が生じるので、宅建士Bは、遅滞なく、登録を受けている甲県知事にの変更の登録を申請しなければならない。

- 2 × 宅建士Bが宅建業の業務に従事する事務所を、登録を受けている甲県内の事務所から丙県内にある事務所に変更しようとする場合、Bは、登録を受けている甲県知事を経由して、移転先の実務所の所在地を管轄する丙県知事に対して、登録の移転を申請するとともに、丙県知事に対し新たな宅建士証の交付を申請することができる（宅建業法19条の2、22条の2第5項）。この場合、丙県知事から新たに交付される宅建士証の有効期間は、「交付の日から5年間」ではなく、従前の甲県知事から交付されていた宅建士証の有効期間が満了するまでの期間（残存期間）となる（22条の2第4項・5項）。
- 3 × A社は、Bの退職により、事務所ごとに置かなければならない専任の宅建士の数に不足が生じた場合は、「2週間以内」に新たに専任の宅建士を設置するなど必要な措置を執らなければならない（31条の3第3項）。また、Bの退職及び新たな専任の宅建士の設置により、事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名に変更が生じたことについて、A社はそれぞれ「30日以内」にその変更の届出をしなければならない（9条1項、4条1項5号）。事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名は、近時の法改正により、宅建業者名簿の登載事項からは除外されたが（8条2項2号、4条1項5号参照）、上記のように、事務所ごとの専任の宅建士の氏名に変更があった場合は、宅建業者は変更の届出が必要であることに注意すること。
- 4 × A社がD社に吸収合併され消滅した場合、消滅した会社（A社）を代表する役員であった者が、消滅会社（A社）の免許権者（甲県知事）に届け出なければならない（11条1項2号）。

【問 27】 正解 3

- 1 ○ 宅建業者が業務を一時休止しようとする場合に、その旨を免許権者に届け出なければならないという規定はない。なお、引き続き1年以上業務を休止した場合は、必要的免許取消処分事由に該当するので、免許権者は、その免許を取り消さなければならない（宅建業法66条1項6号）。
- 2 ○ 破産手続開始の決定を受けても、復権を得たときは、免許欠格者ではなくなるので、免許取消処分を受けた日から5年を経過していなくても、Bは免許を受けることができる（5条1項1号）。

〈TAC〉宅建士一直前1・解

- 3 × 本肢のように、宅建業者が本店と宅建業を営む支店の入れ替えをした場合、**宅建業者名簿の登載事項**である「**事務所の名称**」の**変更**に該当することになるので、30日以内に免許権者である**国土交通大臣**に**届け出**なければならない（9条1項、4条1項4号）。ただし、かかる変更の届出を国土交通大臣に行う場合、近時の法改正により、知事経由事務（本店の所在地を管轄する管轄する知事を経由して、国土交通大臣に届出を行うこと）は廃止されたので、**国土交通大臣に直接に届け出なければならない**。よって、（新たな）本店の所在地を管轄する都道府県知事（乙県知事）を経由して、免許権者（国土交通大臣）に変更の届出をしなければならないとする本肢は、誤りである。
- 4 ○ 宅建業者が、**免許の条件に違反**したときは、免許権者はその宅建業者の**免許を取り消すことが「できる」**（66条2項、3条の2第1項）。すなわち、免許の条件に違反することは、**任意的な免許取消処分事由**であり、必ず免許を取り消さなければならない事由（**必要的な免許取消処分事由**）ではない。

【問 28】 正解 4

- 1 ○ **不正の手段により登録**を受けたとして、登録消除処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、**相当の理由なく自らの申請により登録が消除**された場合、その**登録が消除された日から5年を経過**しなければ、新たに**登録を受けることができない**（宅建業法18条1項10号、68条の2第1項2号）。
- 2 ○ Aが別の宅建業者に勤務先を変更したときは、その勤務する宅建業者の**商号又は名称及び免許証番号**に変更が生じる。Aが業務に従事する宅建業者の**商号又は名称及び免許証番号**は、宅建士の**資格登録簿の登載事項**であり、かつ**変更の登録申請をしなければならない事項**であるから、Aは、登録を受けている甲県知事に対して、遅滞なく**変更の登録を申請**しなければならない（20条、18条2項、規則14条の2の2第1項5号）。しかし、業務に従事する**宅建業者の商号等は、宅建士証の記載事項ではないので**（14条の11第1項）、宅建士証の**書換え交付申請は不要**である（14条の13第1項）。
- 3 ○ Aの登録は、登録が消除されない限り**一生有効**であるが、**宅建士証の有効期間は5年**となっている（宅建業法18条、22条の2第3項）。
- 4 × Aが宅建士証の有効期間の更新を受けなかった場合、有効期間が経過した宅建士証は効力を失うので、Aは、速やかに**失効した宅建士証**をその**交付を受けた知事（甲県知事）に返納**しなければならない（22条の2第6項）。しかし、**宅建士証の返納義務に違反した場合の罰則は、10万円以下の過料**であり（86条、22条の2第6項）、50万円以下の罰金に処せられることはない。

【問 29】 正解 1

- ア ○ 宅地の売却の**専属専任媒介契約**を締結した場合、宅建業者Aは依頼者Bに対し、当該**専属専任媒介契約**に係る**業務の処理状況を1週間（7日）に1回以上報告**しなければならない（宅建業法34条の2第9項）。そして、かかる**宅建業法の規定に反する特約は無効**となるが（34条の2第10項）、本肢の「**業務の処理状況を7日ごとに報告する**」旨の**特約**は宅建業法の規定に反するものではないので、**有効**である。
- イ × 宅地の売却の**専属専任媒介契約**を締結した場合、宅建業者Aは、依頼者Bから指定流通機構に登録しなくてもよい旨の**承諾を得ていたとしても**、契約の相手方を探索するため、指定流通機構に当該宅地に関する所定の事項について、**専属専任媒介契約の締結日から5日（休業日を除く）以内に登録**しなければならない（34条の2第5項・10項、規則15条の10）。
- ウ × 宅地の売却の**専任媒介契約（専属専任媒介契約を含む。以下本肢において同じ。）の有効期間は、依頼者からの申し出がなければ、更新することはできない**（宅建業法34条の2第4項）。もっとも、更新は依頼者と宅建業者との合意であり、依頼者の申し出があっても宅建業者が**更新を拒絶することは認められるし、更新を拒絶すれば当該専任媒介契約は更新されない**。

以上から、正しいものは、「ア」の一つであり、正解は肢1である。

【問 30】 正解 4

- ア ○ **建物（代金1,000万円）の所有者Bから売却の媒介依頼**を受けた宅建業者Aは、当該売買契約が成立した場合、依頼者Bから、 $1,000万円 \times 3\% + 6万円 = 36万円$ の**報酬を受領**できる。また、宅建業者が**依頼者の特別の依頼**により行う**空家の特別な調査等に要する実費の費用**に相当する額の金銭について、**事前に依頼者の承諾があるもの**を依頼者から提供された場合は、これを**報酬とは別途に受領**できる（宅建業法46条1項・2項、報酬告示2・11①、国交省「考え方」）。したがって、本肢の「**Bからの特別の依頼による空家の特別な調査等に要した費用に相当する額の金銭**」が事前にBの承諾があるものであれば、Bから36万円の報酬のほかに、「**空家の特別な調査等に要した費用に相当する額の金銭**」を受領できる。なお、低廉な空家等の売買又は交換の媒介又は代理における報酬の特例は、売買における代金額や交換における価額（交換における宅地建物の価額に差があるときはいずれか多い価額）が800万円以下（税抜き）の金額の宅地建物に適用されるので、本肢の代金1,000万円の建物には適用されない（報酬告示7）。

〈TAC〉宅建士一直前1・解

- イ × **宅地の賃貸借の媒介**においては、「依頼者から1か月分の賃料相当額（本肢では10万円）を上限とする報酬額しか受領できない」との制限はあるが、「依頼者の承諾を得ている場合を除き、依頼者の一方から、借賃の2分の1か月分相当額（本肢では5万円）を上限とする報酬額しか受領できない」との制限はないので、Dからあらかじめ承諾を得ていなくても、Dから10万円の報酬を受領できる。**居住用建物の貸借の媒介**と混同しないこと（46条1項・2項、報酬告示4）。
- ウ ○ 宅地(2,000万円)の所有者Eから売却の**代理依頼**を受けたAは、当該売買契約が成立した場合、Eから、 $(2,000万円 \times 3\% + 6万円) \times 2 = 132万円$ の報酬を受領できる（46条1項・2項、報酬告示3）。
- 以上から、「ア、ウ」が正しく、正解は肢4である。

【問 31】 正解 4

以下、違反しないものを○、違反するものを×とする。

- 1 ○ **引渡時期**については、**重要事項の説明対象には該当しない**ので、買主に説明しなくても宅建業法の規定に違反しない（宅建業法35条1項参照）。
- 2 ○ **建物の登記簿上に記録されている権利**については、重要事項として説明しなければならない。そして、権利部の甲区の登記である所有権の保存登記がなされておらず、表題部の登記しかない場合は、その**表題部に記録されている所有者を説明しなければならない**（35条1項1号）。
- 3 ○ 1つの取引に複数の宅建業者が媒介業者として関与した場合、取引に関与したすべての宅建業者が重要事項を説明すべき義務を負う（35条1項）。もっともこの場合、**いずれかの宅建業者が代表し、その宅建業者の宅建士を説明担当者として、重要事項を説明させることができる**（国交省「考え方」）。なお、重要事項説明書には、宅建業者Aの宅建士aのみならず、宅建業者Bの宅建士の記名（重要事項説明書を電磁的方法により提供する場合は、宅建士の明示）も必要と解されている。
- 4 × 当該契約が**建物の貸借の契約以外のもの**であるときは、**私道に関する負担に関する事項（私道負担の有無、負担内容）を重要事項として説明しなければならない**（35条1項3号）。この私道負担は、私道部分を対象不動産に含めて取引する場合と、私道は対象不動産とは別にあり、負担金（通行料等）という金銭の授受を伴い取引する場合があるが、対象不動産とは別にある私道に関する負担については、**私道の負担金も重要事項として説明しなければならない**。

【問 32】 正解 3

- 1 × 買主が法人である場合でも、買主が宅建業者でない限り、8種規制の適用はあるので、銀行の応接室で買受けの申込みをして売買契約を締結した法人Bは、当該契約を解除することができる（宅建業法37条の2第1項、78条2項参照）。
- 2 × 買主が自ら申し出たときの「自宅又は勤務先」は、クーリング・オフの規定が適用されない「事務所等」に該当するが、買主が自ら申し出たときであっても、「ホテルのロビー」は、「事務所等以外」の場所に該当し、クーリング・オフの規定が適用される（37条の2第1項、規則16条の5第2号）。そして、買受けの申込みを行った場所と売買契約を締結した場所が異なる場合は、買受けの申込みを行った場所を基準にクーリング・オフの規定が適用されるか否かを判断する（宅建業法37条の2第1項）。よって、本肢のBは、契約を解除できる。
- 3 ○ 案内所等でクーリング・オフの規定が適用されない場所は、「専任の宅建士を置くべき場所で、かつ、土地に定着する施設内」に限定されている。この場合、専任の宅建士を置くべき場所であれば、実際に専任の宅建士がいたかどうかは、クーリング・オフの規定の適用の有無については関係がない（国交省「考え方」）。本肢のBは、上記に該当する案内所で買受けの申込みをして売買契約を締結しているので、当該契約を解除することはできない（宅建業法37条の2第1項、規則16条の5第1号ロ）。
- 4 × 宅建業者は、契約の解除等が行われた場合には、速やかに買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない（宅建業法37条の2第3項）。また、解除等に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することができない（37条の2第1項）。したがって、本肢後半の「請求することができる」とする部分が誤り。

【問 33】 正解 2

- 1 ○ 売買契約の目的物である建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあれば37条書面に記載しなければならないが、定めがなければ記載する必要はない（宅建業法37条1項12号）。
- 2 × 売買契約の目的物である建物の代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合においては、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、37条書面に記載しなければならない（37条1項9号）。そのあっせんに係る貸借の成立が確実であることは、記載不要の理由にはならない。
- 3 ○ 契約の解除に関する定めがあるときのその内容は、37条書面に記載しなければならない事項である（37条1項7号）。

〈TAC〉宅建士一直前1・解

- 4 ○ 売買契約の目的物である宅地に登記されている抵当権が存在していても、**37条書面の記載事項ではない**（37条1項参照）。宅地に存する登記された権利の種類及び内容の記載が要求されるのは、重要事項説明書（35条書面）である（35条1項1号）。

【問 34】 正解 2

- ア × 業務停止処分の期間中でも、免許の更新申請について、それを**制限する規定はない**ので（宅建業法3条3項参照）、免許の更新申請をすることができる。仮に業務停止処分の期間中に免許の更新申請ができないとすると、免許は失効し、業務停止処分を超える制裁となってしまう。
- イ ○ **暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律2条6号に規定する暴力団員は、免許を受けることができないことはもちろん**（5条1項7号）、**暴力団員等から事業活動を支配されている者も免許を受けることはできない**（5条1項14号）。
- ウ × 宅建業者について**破産手続開始の決定があった場合、「破産管財人」は、その破産手続開始決定のあった日から30日以内に、その宅建業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない**（11条1項3号）。届け出るのは「本人」ではない。

以上から、宅建業法の規定によれば、誤っているものは「ア、ウ」の二つであり、正解は肢2である。

【問 35】 正解 1

- 1 ○ 宅建業者は、営業保証金の取戻しをするための公告をしたときは、遅滞なく、その旨を**免許権者（甲県知事）に届け出なければならない**（宅建業法30条1項・2項、宅建業者営業保証金規則7条3項）。
- 2 × 宅建業者が本店を移転したことにより、本店の最寄りの供託所が変更になった場合、営業保証金を「**金銭のみ**」で供託しているときは、現在供託している供託所に対して、移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の**保管替えを請求しなければならない**（宅建業法29条1項）。しかし、本肢の場合は、**金銭と地方債証券をもって供託している**ので、遅滞なく営業保証金を**移転後の本店の最寄りの供託所に新たに供託をしなければならない**（29条1項）。**金銭の部分に限り保管替えを請求することができる旨の規定はない**し、新たに供託する営業保証金について、従前と同様の地方債証券を用いる必要もない。

- 3 × 宅建業者と宅建業に関し取引した者（宅建業者を除く）は、その「取引」により生じた債権について、その宅建業者が供託している営業保証金から、弁済を受けることができる（27条1項）。本肢において、支店aの店内改装工事を請け負った工務店B社の工事代金債権は、宅建業の「取引」により生じた債権ではなく、営業保証金から還付（弁済）を受けることはできない。
- 4 × 宅建業者は、たとえ宅建業に関し不正な行為をしたとして免許取消処分を受けた場合でも、原則として、還付請求権者に対し6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内に申出がなかったときは、営業保証金を取り戻すことができる（30条1項・2項）。

【問 36】 正解 1

- 1 × 宅建業者が保証協会の社員の地位を失った場合は、当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を本店の最寄りの供託所に供託しなければならない（宅建業法64条の15）。「2週間以内」ではない。
- 2 ○ 宅建業者が保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた場合は、その通知を受けた日から2週間以内に、当該還付充当金を保証協会に納付しなければならない（64条の10第2項）。
- 3 ○ 宅建業者が保証協会に加入した後、新たに従たる事務所を設置した場合は、当該事務所の分の弁済業務保証金分担金を事務所を設置した日から2週間以内に保証協会に納付しなければならない（64条の9第2項）。
- 4 ○ 宅建業者が保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合は、その通知を受けた日から1か月以内に、当該特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない（64条の12第3項・4項）。

【問 37】 正解 3

- 1 ○ 特定都市河川浸水被害対策法（以下「特定都市河川法」という）は、ゲリラ豪雨による都市の浸水被害を防止するため、河川の流域について、雨水貯留浸透施設や保全調整池の整備を図るとともに、高齢者施設などの避難困難者が多数いるような施設をつくるための開発行為（特定開発行為）等について許可制を規定する法律である。宅建業者は、宅地の売買の媒介をする場合、当該宅地について、浸水被害防止区域内では、予定建築物の用途が高齢者施設等であるものの開発行為（特定開発行為）をする者は、あらかじめ、当該特定開発行為をする土地の区域に係る都道府県知事等の許可を受けなければならない旨を重要事項として説明しなければならない（宅建業法35条1項2号、令3条1項39号、特定都市河川法57条1項）。

〈TAC〉宅建士一直前1・解

- 2 ○ 売買契約の対象となる建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を重要事項として説明しなければならない（宅建業法35条1項14号、規則16条の4の3第6号）。
- 3 × 既存建物の取引の場合、建物状況調査（実施後、国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。具体的には、原則として、実施後1年を経過していないものが説明対象となり、例外として、鉄筋コンクリート造等の共同住宅等は、実施後2年を経過していないものが説明対象となる）を実施しているかどうか、及び実施している場合にはその結果の概要を説明しなければならない（宅建業法35条1項6号の2イ、規則16条の2の2）。これは宅建業者が既存建物を代理又は媒介して売買する場合のみならず、自ら売主として売買をする場合においても説明しなければならない（宅建業法35条1項）。
- 4 ○ 建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を重要事項として説明しなければならない（35条1項14号、規則16条の4の3第4号）。もっとも、石綿の使用の有無の調査の実施自体を宅建業者に義務付けるものではない（国交省「考え方」）。

【問 38】 正解 4

- ア ○ 宅建業者は、契約締結の勧誘をするに際し、相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない（宅建業法47条の2第1項）。そして、断定的判断の提供自体が禁止されているので、実際に契約の成立に至ったか否か、買主が損害を受けたか否かにかかわらず、宅建業法の規定に違反する。
- イ ○ 宅建業者は、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより、契約締結の誘引をしてはならない（47条3号）。手付について支払を猶予して契約の締結を誘引する行為は、この手付貸与等による契約締結の誘引の禁止規定に該当するので、宅建業法の規定に違反する。
- ウ ○ 宅建業者が、その相手方等が契約を締結しない旨の意思（当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む）を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為をすることは、宅建業法の規定に違反する（47条の2第3項、規則16条の11第1号ニ）。

以上により、誤っているものは「なし」であり、正解は肢4である。

【問 39】 正解 2

- ア × 宅建士は、事務の禁止処分を受けたときは、速やかに宅建士証をその交付を受けた知事（甲県知事）に提出しなければならない（宅建業法22条の2第7項）。処分をした知事（乙県知事）ではない。
- イ ○ 宅建士は、重要事項の説明をするときは、相手方から請求がなくても、宅建士証を提示しなければならない（35条4項）。
- ウ ○ 本籍は宅建士証の記載事項に該当しないので、これに変更が生じても宅建士証の書換え交付の申請をする必要はない（規則14条の11第1項、14条の13第1項）。
- 以上から、正しいものは「イ、ウ」の二つであり、正解は肢2である。

【問 40】 正解 1

- ア ○ 宅建業者は、自ら売主となるときは、一定の保全措置を講じた後でなければ一定額を超える手付金等を受領してはならないが、買主に所有権移転登記がなされたときは、保全措置は講じなくてもよく、すでに保全措置を講じているのであれば、それを解約することもできる（宅建業法41条の2第1項）。
- イ × 宅建業者は、建築工事完了後の物件（中古マンション）において、代金の10%（又は1,000万円）を超える手付金等を受領しようとする場合には、相手方の承諾を得ていたとしても一定の保全措置を講じた後でなければ、手付金等を受領することはできない（41条の2第1項、令3条の5）。したがって、A社はBから手付金（400万円）を受領する前に保全措置を講じなければならず、中間金（500万円）を受領するときに、まとめて（900万円）必要な保全措置を講じることができない。
- ウ × 手付金等の保全措置の目的は、宅建業者が手付金等の返還債務を負うに至った場合であってもその履行が確実になされ、取引の相手方に損害を生じないようにすることにある（宅建業法41条の2）。他方、営業保証金制度は、手付金等の保全措置よりももっと広く、宅地建物の取引から生ずる債務の履行等を補填する意味を有するものであり、Bは、手付金等の返還では補うことができない取引により生じた損害がある場合、A社が供託した営業保証金からの還付を受けることができる（27条1項）。
- 以上から、正しいものは、「ア」の一つであり、正解は肢1である。

〈TAC〉宅建士一直前1・解

【問 41】 正解 3

- 1 × マンションの分譲に際し、当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めがあるときは、その内容を説明すればよく、その使用者の氏名及び住所については、説明事項とはされていない（宅建業法35条1項6号、規則16条の2第4号）。
- 2 × 管理組合の総会の議決権に関する事項は、重要事項の説明対象とはされていない（宅建業法35条1項）。
- 3 ○ 一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容を説明しなければならない（35条1項6号、規則16条の2第10号）。
- 4 × 当該一棟の建物及びその敷地の管理者等が当該一棟の建物及びその敷地に係る管理組合から委託を受けて管理事務を行うマンション管理業者である場合（いわゆる管理業者管理者方式）、その旨の説明をしなければならない（宅建業法35条1項6号、規則16条の2第9号）。マンション管理は、マンションの区分所有者により理事会方式で行われるのが本来の想定ではあるが、マンション住民の高齢化や理事等のなり手不足等から、区分所有者が自主管理をせず、管理を専門家に任せる管理業者管理者方式が採用されることもある。この場合、管理者等となったマンション管理業者が、工事等の発注者となり、同時に工事等の受注者となる、いわゆる利益相反の危険がある。そこで、かかる危険があることについて事前に情報提供をするために、管理業者管理者方式がとられているマンションの売買・交換を行う場合は、管理業者管理者方式がとられている旨を説明することにした。本年度の改正点である。なお、国交省が提示する重要事項説明書の様式では、「管理業者管理者方式であるか否か」を重要事項説明書に記載する。したがって、管理業者管理者方式でない場合もその旨の説明を要すると解されるので、注意すること。

【問 42】 正解 4

- 1 ○ Aは、建設したマンション3棟を「一括」して売却するのであり、これは「反復継続」には当たらず、その行為は「業」に該当しないので、免許を必要としない（宅建業法3条1項、2条2号）。
- 2 ○ 国・地方公共団体等には宅建業法の適用がないから、C市は免許を必要としない（78条1項）。

- 3 ○ 用途地域内の土地（山林）は、たとえ山林として売却する場合でも、宅建業法上の「宅地」である。そして、代理の依頼主（売主）が、宅建業法の適用を受けない地方公共団体（E県）であっても、Dが、E県を代理して、宅地の販売を不特定多数の者に対して反復継続して行う場合、その行為は宅建業に該当し、Dは免許を必要とする（3条1項、2条1号・2号）。
- 4 × 用途地域外の山林であっても、別荘という建物の建設用地として販売する場合は、当該土地は宅建業法上の「宅地」に該当し、当該宅地を区画割りして、不特定多数の者に対して反復継続して売却する行為は、宅建業に該当する。したがって、Fは、免許を必要とする（3条1項、2条1号・2号）。

【問 43】 正解 2

- 1 × 広告開始時期の制限等の宅建業法の規定に違反した場合、業務を行う場所の所在地を管轄する知事（乙県知事）も、監督処分として指示処分をすることができる（宅建業法65条3項、33条）。
- 2 ○ 業務に関し他の法令に違反し、宅建業者として不適当であると認められる場合で情状が特に重いときは、免許取消処分事由に該当する（66条1項9号、65条2項1号の2・1項3号）。しかし、役員個人が、「業務と無関係」に自己の所有地の売却について所得税法違反で処罰されても、宅建業者が免許取消等の監督処分を受けることはない（65条、66条）。また、所得税法違反で罰金刑に処せられても、法が規定する罰金刑で免許欠格者となる一定の犯罪には該当しないので、役員が免許基準に抵触することはない（5条1項12号・6号）、これを理由とする免許取消処分を受けることもない（66条1項3号）。
- 3 × A社が、いわゆる37条書面を交付しなかったときは、甲県知事は監督処分として、業務停止処分をすることができる（65条2項2号、37条1項・2項）。もともと、業務停止処分の期間は最長でも1年間であり、1年を超える業務停止処分をすることはできないので（65条2項）、「2年以内の期間を定めて」業務停止の処分をすることができるとする本肢は、誤りである。
- 4 × 免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合においては、免許権者である甲県知事は、事業を開始しない理由を問わず、その免許を取り消さなければならない（66条1項6号）。

【問 44】 正解 2

- 1 × 国土交通省令に定める事項を記載した従業者名簿は、事務所ごとに備えなければならない、案内所には備える必要はない（宅建業法48条3項）。

〈TAC〉宅建士一直前1・解

- 2 ○ AがBに販売代理を依頼し、Bが現地に案内所を設置した場合、Bは、当該案内所に標識を掲示する義務があるが、Aにはその義務はない（50条1項、規則19条1項4号）。ただ、Bの掲示する標識には、売主Aの商号又は名称及び免許証番号が表示される（宅建業法50条1項、規則19条2項5号・6号、別記様式第11号の2、11号の3）。「標識の掲示義務があるのは誰か」ということと、その「標識中に何が表示されるのか」を混同しないこと。
- 3 × Aが一団の宅地の分譲の代理を他の宅建業者Cに依頼し、Cが契約を締結し又は契約の申込みを受ける案内所を設置する場合、案内所を設置するCは、所在地、業務内容等の一定事項について、免許権者及びその案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならないが（宅建業法50条2項、31条の3第1項、規則15条の5の2第3号）、案内所を設置しないAに届出義務はない。
- 4 × 報酬額は、事務所ごとに掲示する必要はあるが、案内所には掲示する必要はない（宅建業法46条4項）。

【問 45】 正解 3

- 1 × 宅建業者が自ら売主として他の宅建業者に新築住宅を売却したときは、資力確保措置を講じる必要はないが（履行法2条7項2号ロ）、宅建業者が自ら売主として建設業者に新築住宅を売却したときは、資力確保措置を講じる必要がある（11条1項・2項）。
- 2 × 自ら売主として新築住宅を販売する宅建業者が、住宅瑕疵担保保証金の供託をした場合、買主に対し、当該新築住宅の「売買契約を締結するまでに」、その住宅瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地等について、これを記載した書面を交付（買主の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を国土交通省令で定める電磁的方法により提供する場合を含む）して説明しなければならない（15条1項・2項、10条2項）。したがって、本肢は、（売買契約の締結日から）「引渡しまでに」行わなければならないとしている点が、が誤りである。
- 3 ○ 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅建業者は、当該保険に係る新築住宅に構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の瑕疵（構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く）がある場合に、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について、保険金を請求できる（2条7項2号イ、品確法95条1項、94条1項）。

- 4 × **住宅販売瑕疵担保責任保険契約**は、新築住宅を自ら売主として販売する宅建業者が住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約であり、新築住宅の買主が売主である宅建業者から当該**新築住宅の引渡しを受けた時から10年以上の期間にわたって有効**でなければならないので（履行法2条7項4号）、引渡しを受けた時から少なくとも**10年間**、保険金が支払われることになる。本肢は、「5年間に限り」としている点が誤りである。

【問 46】 正解 1

- 1 × 機構は、貸付けを受けた者が経済事情の著しい変動に伴い、**元利金の支払が著しく困難となった場合には、一定の貸付条件の変更又は延滞元利金の支払方法の変更**ができる（独立行政法人住宅金融支援機構業務方法書26条）。しかし、「**元利金の支払の免除**をすることができる」旨の**規定はない**。
- 2 ○ 機構は、住宅の建設、購入、改良若しくは移転（「建設等」という）をしようとする者又は住宅の建設等に関する事業を行う者に対し、必要な資金の調達又は良質な住宅の設計若しくは建設等に関する**情報の提供、相談その他の援助**を業務として行う（独立行政法人住宅金融支援機構法13条1項4号）。
- 3 ○ 「**空家等対策の推進に関する特別措置法**」21条の規定による**情報の提供その他の援助**を業務として行う（13条2項4号）。
- 4 ○ **主務大臣**は、災害の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、**国民の居住の安定確保**を図るために**金融上の支援**を緊急に行う必要があると認めるときは、**機構に対し、一定の業務に関し必要な措置**をとることを求めることができる（15条1項）。なお、機構は、主務大臣からこの規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない（同2項）。

【問 47】 正解 3

- 1 ○ 「**現況有姿分譲地**」とは、主として一団の土地を一定面積以上の区画に区分けして売買する**山林、原野等の土地**であって、**分譲宅地及び売地以外のもの**をいう（不動産の表示に関する公正競争規約施行規則3条2号）。なお、「**分譲宅地**」とは、一団の土地を複数の区画に区分けして、その区画ごとに売買し又は借地権（転借地権を含む）を設定若しくは移転する住宅用地をいう（同1号）。また、「**売地**」とは、区分けしないで売買される住宅用地等をいう（同3号）。

〈TAC〉宅建士一直前1・解

- 2 ○ 住宅ローンの返済例を表示する場合において、ボーナス併用払のときは、1か月当たりの返済額の表示に続けて、ボーナス時に加算される返済額を明示しなければならない（9条44号）。
- 3 × 遮音、断熱等を目的とした建築部材自体の性能を表示する場合において、実際の住宅内における遮音、断熱性能等がその構造等から当該部材自体の性能とは異なる可能性がある場合には、その旨を表示しなければならない（9条18号）。
- 4 ○ 建物の面積（マンションにあっては、専有面積）は、延べ面積を表示し、これに車庫、地下室等（地下居室は除く）の面積を含むときは、その旨及びその面積を表示しなければならない。なお、この場合において、取引する全ての建物の面積を表示することが原則であるが、「新築分譲住宅、新築分譲マンション、一棟リノベーションマンション、新築賃貸マンション、新築賃貸アパート、共有制リゾートクラブ会員権」については、パンフレット等の媒体を除き、最小建物面積及び最大建物面積のみで表示することができる（9条15号）。

【問 48】 正解 2

- 1 ○ 建築着工統計（国土交通省令和8年1月公表）によれば、令和7年の新設住宅着工戸数は740,667戸（前年比6.5%減）となっている（3年連続の減少）。
- 2 × 令和7年1月以降の1年間の全国の地価の動向は、全国平均では、住宅地・商業地ともに5年連続の「上昇」となった（令和8年地価公示）。

地価⇒いずれも5年連続の上昇（網掛け部分は上昇幅拡大）（単位：％）

	全用途平均	住宅地	商業地
全 国	2.8	2.1	4.3
三大都市圏	4.6	3.5	7.8
地方圏	1.2	0.9	1.6

- 3 ○ 令和7年度の指定流通機構への新規登録件数の合計は約384万（3,843,677）件となっている（指定流通機構活用状況・公益財団法人不動産流通推進センター4月20日公表）。
- 4 ○ 令和6年度の不動産業の経常利益は、7兆9,796億円で2年連続（前年度比8.7％）の増益となっている（令和6年度年次別法人企業統計調査・財務省）。

【問 49】 正解 3

- 1 × 自然堤防に囲まれた低地は、粘性土等の軟弱地盤であることが多く、地震や洪水に弱い。また、盛土をすると、地盤沈下が発生する危険性が高まるため、宅地として不向きである。

- 2 × 切土したがけ面に湧水がみられるような場合には、湧水地点から上部の方が
がけくずれを起こしやすい。
- 3 ○ 崖錐堆積物とは、山地から崩れ落ちた砂礫の堆積したものである。砂礫質の
土砂からなっているので、一般的に透水性が高いが、基盤との境付近が水の通
り道となるため、そこをすべり面とした地すべりに注意が必要である。
- 4 × 地すべりは、特定の地域に集中して分布し活動を繰り返す傾向が強く、地す
べり地形と呼ばれる馬蹄形の独特な地形を形成することが多い。また、地すべ
り地は、宅地としての危険性は高いが、棚田等の水田として利用することはで
きる。

【問 50】 正解 1

- 1 × 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの材料は、次の①～③に定める
ところによらなければならない（建築基準法施行令72条）。
 - ①骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬
化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まないこと。
 - ②骨材は、鉄筋相互間及び鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさであること。
 - ③骨材は、適切な粒度及び粒形のもので、かつ、当該コンクリートに必要な強
度、耐久性及び耐火性が得られるものであること。
- 2 ○ 鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定
着しなければならないが、次の①②に掲げる部分以外の部分に使用する異形鉄
筋にあっては、その末端を折り曲げないことができる（73条1項）。
 - ①柱及びはり（基礎ばりを除く）の出すみ部分
 - ②煙突
- 3 ○ コンクリートは、打上りが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られる
ようにその調合を定めなければならない（74条3項）。
- 4 ○ 鉄筋コンクリート造において、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、
耐力壁にあっては3 cm以上としなければならない（79条1項）。なお、鉄骨鉄筋
コンクリート造において、鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは、原則と
して5 cm以上としなければならない（79条の3第1項）。